# BOLETIM DA REPÚBLICA

PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE


# SUPLEMENTO


**IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE, E.P.**


**A V I S O**

A matéria a publicar no «Boletim da República» deve ser remetida em cópia devidamente autenticada, uma por cada assunto, donde conste, além das indicações necessárias para esse efeito, o averbamento seguinte, assinado e autenticado: **Para publicação no «Boletim da República».**

## SUMÁRIO


Conselho de Ministros

**Decreto-Lei n.º 1/2013:**

Aprova o Regime Jurídico da Insolvência e da Recuperação de Empresários Comerciais.


## CONSELHO DE MINISTROS

### Decreto-Lei n.º 1/2013

**de 4 de Julho**

Tornando-se necessário adequar o instituto da falência e da insolvência à dinâmica do desenvolvimento económico, à premência do melhoramento de negócios no país, bem como ao imperativo de segurança jurídica e celeridade processual, ao abrigo do disposto no n.º 1 da Lei n.º 9/2013 de 1 de Março, conjugado com o n.º 3 do artigo 179 da Constituição da República, o Conselho de Ministros determina:

ARTIGO 1

**(Objecto)**

É aprovado o Regime Jurídico da Insolvência e da Recuperação de Empresários Comerciais, que se publica em anexo ao presente Decreto-Lei, do qual faz parte integrante.

ARTIGO 2

**(Norma derrogatória)**

São alterados e substituídos nos termos deste artigo os seguintes preceitos legais do Decreto n.° 43525, de 7 de Março de 1961:

"*ARTIGO 45*

A rescisão do contrato por falta de cumprimento do arrendatário pode ser decretada pelo tribunal judicial nos termos deste diploma e na forma da lei do processo ou pela via da conciliação, mediação e arbitragem, ao abrigo da Lei n.° 11/99, de 8 de Julho."

" ARTIGO 88

1. O despejo a decretar ou a efectivar nos termos da lei de processo, é o meio judicial, próprio do senhorio contra o arrendatário ou seu sucessor, para fazer cessar toda a ocupação de um prédio, quer no seu termo, quando for caso disso, quer antes desse termo, por motivo de revogação, rescisão ou caducidade do contrato, sem prejuízo do que resultar da rescisão do contrato pela via da conciliação, mediação e arbitragem, ao abrigo da Lei n.° 11/99, de 8 de Julho.

2. ...".

ARTIGO 3

**(Norma revogatória)**

Ressalvado o disposto no artigo 4 deste diploma, ficam revogados:

*a*) os artigos 1122 a 1325 do Código de Processo Civil;

*b*) os artigos 147 e 148 do Código das Execuções Fiscais aprovado pelo Decreto n.º 38088, de 12 de Dezembro de 1950;

*c*) todas as normas legais vigentes que contrariem as disposições deste Decreto-Lei.

ARTIGO 4

**(Regime transitório)**

1. O presente Regime Jurídico não se aplica aos processos de insolvência ou de concordata propostos em data anterior ao início da sua vigência, que são concluídos nos termos dos artigos 1122.º ao 1324.º do Código de Processo Civil.

2. A existência de pedido de concordata anterior à vigência deste Regime Jurídico não obsta ao pedido de recuperação nos termos da mesma, caso o devedor não tenha incumprido obrigação no âmbito da concordata.

3. No caso do número anterior, se deferido o pedido da acção com base neste Regime Jurídico, o processo de concordata é extinto e os créditos submetidos à concordata são inscritos no seu valor original na nova acção, deduzidas as parcelas pagas pelo concordatário.

4. Este Regime Jurídico aplica-se às insolvências declaradas na sua vigência resultantes de convolação de concordatas ou de pedidos de falência anteriores, às quais se aplica, até à sua declaração, o Código de Processo Civil, observado, na decisão que declarar a insolvência, o disposto no artigo 95 deste Regime Jurídico.

5. A existência de processo de insolvência declarada anteriormente à vigência deste Regime Jurídico não obsta à conversão do processo aos termos deste Regime Jurídico, desde que implique maior possibilidade de alcançar os objectivos enunciados no seu artigo 1.

ARTIGO 5

**(Entrada em vigor)**

O presente Decreto-Lei entra em vigor 90 dias após a data da sua publicação.

Aprovado pelo Conselho de Ministros, aos 21 de Maio de 2013.

Publique-se.

O Presidente da República, ARMANDO EMÍLIO GUEBUZA.

---

# Regime Jurídico da Insolvência e da Recuperação de Empresários Comerciais

## CAPÍTULO I

## Disposições Gerais

ARTIGO 1

**(Objectivo)**

1. O Regime Jurídico da Insolvência e da Recuperação de Empresários Comerciais tem por objectivo viabilizar a superação da situação de impossibilidade de cumprimento de obrigações vencidas por parte dos empresários comerciais e das outras entidades referidas no artigo seguinte, de modo a permitir a manutenção da fonte produtora do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, o estímulo e a preservação da actividade económica e a sua função social.

2. No caso de a superação da impossibilidade de cumprimento de obrigações vencidas não se mostrar possível, este regime jurídico visa a promoção eficiente, em termos económicos e sociais, da liquidação do património do insolvente e a repartição do produto obtido pelos credores.

ARTIGO 2

**(Âmbito de aplicação)**

1. O presente Regime Jurídico aplica-se ao processo da insolvência ou da recuperação dos empresários comerciais.

2. O presente Regime Jurídico, aplica-se ainda, com as devidas adaptações:

*a*) às associações e fundações;
*b*) às sociedades civis;
*c*) às cooperativas;
*d*) às pessoas singulares.

3. Exceptuam-se do disposto nos números anteriores:

*a*) as empresas públicas ou de capitais exclusivamente públicos;
*b*) as instituições de crédito e sociedades financeiras públicas ou privadas, entidades de previdência complementar, sociedades operadoras de plano de assistência à saúde, sociedades seguradoras, sociedades de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores.

4. Para as pessoas enumeradas nas alíneas *a*) e *b*) do número anterior, aplicam-se os respectivos regimes específicos.

ARTIGO 3

**(Competência)**

1. É competente para deferir a recuperação judicial, declarar a insolvência, ou receber o depósito da acta de conciliação e mediação na recuperação extrajudicial, o tribunal do local do domicílio do devedor, do seu principal estabelecimento ou da filial de sociedade que tenha sede fora da República de Moçambique.

2. Para os fins do presente Regime Jurídico, considera-se principal estabelecimento o local em que o devedor exerce maior actividade económica, apresentando a maior expressão em termos patrimoniais.

ARTIGO 4

**(Citação do Ministério Público)**

1. O representante do Ministério Público é citado da entrada em juízo do pedido de recuperação judicial ou da insolvência, podendo intervir nos actos que envolvam interesse público ou cuja tutela seja da sua competência.

2. O representante do Ministério Público pode, aquando da sua citação, requerer a sua notificação de todos os demais actos do processo.

## CAPÍTULO II

## Disposições comuns à recuperação Judicial e à insolvência

SECÇÃO I

Disposições Gerais

ARTIGO 5

**(Créditos não exigíveis)**

Não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na insolvência:

*a*) as obrigações a título gratuito;
*b*) as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na insolvência, salvo as custas judiciais e os honorários dos advogados decorrentes de litígio com o devedor.

ARTIGO 6

**(Suspensão da prescrição, das acções e execuções)**

1. A declaração de insolvência ou o deferimento do pedido da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as acções e execuções contra o devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

2. A insolvência e a recuperação judicial correm no tribunal no qual estiver a ser processada a acção que demandar quantia ilíquida, até se apurar a liquidez do crédito.

3. É permitido instaurar, perante o Administrador da Insolvência, reclamação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as acções de natureza laboral, inclusive as impugnações a que se refere o artigo 8 deste Regime Jurídico, são processadas perante o tribunal especializado até o apuramento do respectivo crédito, que é inscrito no quadro geral de credores pelo valor determinado na sentença.

4. O juiz competente para as acções referidas nos n.$^{os}$ 2 e 3 deste artigo pode determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na insolvência, e, uma vez reconhecido, em carácter definitivo, o direito do autor, é o crédito incluído na classe própria.

5. Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o n.º 1 deste artigo em nenhuma hipótese excede o prazo improrrogável de 180 dias contados do deferimento do pedido de recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar as suas acções e execuções, independentemente de decisão judicial.

6. Aplica-se o disposto no n.º 3 deste artigo à recuperação judicial durante o período de suspensão de que trata o número anterior, mas, após o fim da suspensão, as execuções laborais podem ser normalmente concluídas, ainda que o crédito já esteja inscrito no quadro geral de credores.

7. Independentemente da verificação periódica perante os cartórios ou secretarias de distribuição, conforme a organização de cada tribunal, as acções que venham a ser propostas contra o devedor devem ser comunicadas ao tribunal da insolvência ou da recuperação judicial:

*a*) pelo juiz competente, aquando do recebimento da petição inicial;

*b*) pelo devedor, imediatamente após a citação.

8. Os processos de execução fiscal são suspensos com a declaração de insolvência ou com o deferimento do pedido de recuperação judicial.

9. A instauração do pedido de insolvência ou de recuperação judicial impede o prosseguimento de qualquer outro posterior pedido de recuperação judicial ou de insolvência, relativo ao mesmo devedor.

SECÇÃO II

Verificação e Reclamação de Créditos

ARTIGO 7

**(Verificação e reclamação de créditos)**

1. A verificação dos créditos é realizada pelo Administrador da Insolvência, com base nos livros contabilísticos e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.

2. Publicado o edital previsto no n.º 2 do artigo 52, ou no n.º 2 do artigo 95 deste Regime Jurídico, os credores têm o prazo de 10 dias para apresentar ao Administrador da Insolvência as suas reclamações ou as suas oposições quanto aos créditos relacionados.

3. O Administrador da Insolvência, com base nas informações e documentos colhidos na forma dos n.ºs 1 e 2 deste artigo, faz publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 30 dias, contado do fim do prazo do n.º 2 deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no artigo 8 deste Regime Jurídico têm acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação.

ARTIGO 8

**(Impugnação da relação de credores)**

1. No prazo de 10 dias, a contar da publicação da relação referida no n.º 3 do artigo 7, deste Regime Jurídico, o Comité, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao administrador impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

2. A impugnação é autuada em separado e processada nos termos dos artigos 13 e 15 deste Regime Jurídico.

ARTIGO 9

**(Requisitos da reclamação de créditos)**

1. A reclamação de crédito nos termos do n.º 2 do artigo 7, deste Regime Jurídico deve conter:

*a*) o nome, a qualificação, o endereço do credor e o endereço em que deve receber as notificações de qualquer acto do processo;

*b*) o valor do crédito, actualizado até à data da declaração de insolvência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e respectiva classificação;

*c*) os documentos comprovativos do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas;

*d*) a indicação e especificação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento.

2. Os títulos e documentos que legitimam os créditos devem ser exibidos no original ou por cópias autenticadas, por notário.

ARTIGO 10

**(Reclamações extemporâneas)**

1. Não sendo observado o prazo estipulado no n.º 2 do artigo 7, deste Regime Jurídico, as reclamações de crédito são recebidas como extemporâneas, sujeitando-se, neste caso, ao pagamento das custas judiciais.

2. Na recuperação judicial e insolvência, os titulares de créditos extemporâneos, exceptuados os de créditos derivados da relação de trabalho, não têm direito a voto nas deliberações da Assembleia Geral de Credores, salvo se, na data da sua realização já tiver sido homologado o quadro geral de credores, contendo o referido crédito.

3. Na insolvência, os créditos extemporâneos perdem o direito a rateios eventualmente realizados, não se computando os acessórios compreendidos entre o termo do prazo e a data do requerimento de reclamação.

4. Na hipótese prevista no parágrafo antecedente, o credor pode requerer a reserva de valores necessários do seu crédito.

5. Após a homologação do quadro geral de credores, os que não reclamaram o seu crédito podem, observado, no que couber, o processo de declaração previsto no Código de Processo Civil, requerer ao tribunal da insolvência ou da recuperação judicial a rectificação do quadro geral para a inclusão do seu crédito.

ARTIGO 11

**(Contestação da impugnação)**

Os credores cujos créditos tenham sido impugnados são notificados para contestar a impugnação, no prazo de 5 dias, podendo produzir todas as provas que reputem necessárias, inclusive à junção de documentos.

ARTIGO 12

**(Pronunciamento do devedor e do administrador)**

1. Findo o prazo do artigo anterior, o devedor é notificado para se pronunciar sobre a impugnação no prazo de 5 dias.

2. O Administrador da Insolvência analisa o pedido e emite parecer no prazo de 5 dias, podendo, se tiver por conveniente, juntar ao seu pronunciamento relatório elaborado por profissional ou por empresa especializada, bem como as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito.

ARTIGO 13

**(Instrução da reclamação)**

1. A impugnação é dirigida ao Administrador da Insolvência, por meio de petição, instruída com os documentos que o impugnante tiver, indicando as provas consideradas necessárias e que deseja produzir.

2. Cada impugnação é autuada em separado, com os documentos a ela relativa, mas terão uma só autuação as diversas impugnações versando sobre o mesmo crédito.

ARTIGO 14

**(Homologação do quadro geral de credores)**

Caso não ocorram impugnações, o juiz homologa, como quadro geral de credores, a relação dos credores constante do edital de que trata o n.º 3 do artigo 7, dispensada a publicação prevista no artigo 18 deste Regime Jurídico.

ARTIGO 15

**(Conclusão dos autos)**

Decorridos os prazos previstos nos artigos 11 e 12 deste Regime Jurídico, os autos de impugnação são conclusos ao juiz, que:

*a*) determina a inclusão, no quadro geral de credores, das reclamações de créditos não impugnadas, nos valores constantes da relação referida no n.º 3 do artigo 7 deste Regime Jurídico;

*b*) julga as impugnações que entender suficientemente esclarecidas ante as alegações e as provas produzidas pelas partes, mencionando o valor e a classificação de cada crédito;

*c*) fixa, em cada uma das restantes impugnações, os aspectos controvertidos e decide as questões processuais pendentes;

*d*) determina as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e julgamento, se necessário for.

ARTIGO 16

**(Reserva de valores)**

1. O juiz determina, para fins de rateio, a reserva dos valores necessários à satisfação dos créditos impugnados.

2. Sendo parcial, a impugnação não impede o pagamento da parte não controversa.

ARTIGO 17

**(Efeito do recurso)**

1. Da decisão judicial sobre a impugnação cabe recurso, o qual tem efeito meramente devolutivo.

2. Recebido o recurso, o relator pode, justificando, conceder efeito suspensivo à decisão que reconhece o crédito ou determinar a inscrição ou a modificação do seu valor ou a classificação no quadro geral de credores, para fins de exercício de direito de voto na assembleia geral.

ARTIGO 18

**(Consolidação do quadro geral de credores)**

1. O Administrador da Insolvência é o responsável pela consolidação do quadro geral de credores, a ser homologado pelo juiz, com base na relação dos credores a que se refere o n.º 3 do artigo 7 deste Regime Jurídico e nas decisões proferidas nas impugnações processadas.

2. O quadro geral, assinado pelo juiz e pelo Administrador da Insolvência, menciona a importância e a classificação de cada crédito na data do requerimento da recuperação judicial ou da declaração da insolvência, e é junto aos autos e publicado no jornal oficial, no prazo de 5 dias, contado da data da sentença que houver julgado as impugnações.

ARTIGO 19

**(Acção de exclusão, reclassificação ou rectificação de crédito)**

1. O Administrador da Insolvência, o Comité, qualquer credor ou o representante do Ministério Público podem, até ao encerramento da recuperação judicial ou da insolvência, observado, no que couber, o processo de declaração previsto no Código de Processo Civil, pedir a exclusão, outra classificação ou a rectificação de qualquer crédito, se descoberta a existência de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou, ainda, de documentos desconhecidos na época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro geral de credores.

2. A acção prevista neste artigo é proposta, exclusivamente, no tribunal da recuperação judicial ou da insolvência, ou, nas hipóteses previstas nos n.$^{os}$ 2 e 3 do artigo 6, deste Regime Jurídico, perante o tribunal que tenha originariamente reconhecido o crédito.

3. Proposta a acção de que trata este artigo, o pagamento ao titular do crédito por ela atingido somente pode ser realizado mediante a prestação de caução no mesmo valor do crédito questionado.

ARTIGO 20

**(Reclamações de credores particulares do sócio responsável)**

As reclamações dos credores particulares do sócio ilimitadamente responsável processam-se de acordo com as disposições desta Secção.

SECÇÃO III

Administrador da Insolvência e Comité de Credores

ARTIGO 21

**(Quem pode ser Administrador da Insolvência)**

1. O Administrador da Insolvência deve ser um profissional idóneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contabilista, com experiência mínima de 5 anos de actividade profissional, o qual é nomeado pelo juiz nos termos da alínea *a*) do n.º 1, do artigo 51 ou da alínea *i*) do n.º 1 do artigo 95 deste Regime Jurídico.

2. A indicação do Administrador da Insolvência também pode recair sobre pessoa jurídica especializada numa das actividades dos profissionais mencionados no número anterior, caso em que se deve declarar, no termo de que trata o artigo 32 deste Regime Jurídico, o nome do profissional responsável pela condução do processo de insolvência ou de recuperação judicial, o qual não pode ser substituído sem autorização do juiz.

3. O estatuto do Administrador da Insolvência é estabelecido por diploma autónomo.

ARTIGO 22

**(Competências do Administrador da Insolvência)**

1. Ao Administrador da Insolvência compete, sob a fiscalização do juiz e do Comité, além de outros deveres que este Diploma lhe impõe:

*a*) na recuperação judicial e na insolvência:

*i.* enviar correspondência aos credores constantes na relação de que trata o número v, da alínea *b*), do artigo 50, alínea *c*) do n.º 1 do artigo 95 ou

a alínea *b*), do artigo 102 deste Regime Jurídico, comunicando a data do pedido de recuperação judicial ou da declaração de insolvência, a natureza, o valor e a classificação dada ao crédito;

*ii*. fornecer todas as informações solicitadas pelos credores interessados;

*iii*. dar extractos dos livros do devedor, que fazem fé de ofício, a fim de servirem de fundamento nas reclamações e impugnações de créditos;

*iv*. exigir dos credores, do devedor ou dos seus administradores quaisquer informações úteis ao processo;

*v*. elaborar a relação de credores de que trata o n.º 3 do artigo 7 deste Regime Jurídico e de se manifestar nas impugnações e declarações de crédito apresentadas;

*vi*. consolidar o quadro geral de credores nos termos do artigo 18 deste Regime Jurídico;

*vii*. requerer ao juiz convocação da Assembleia Geral de Credores nos casos previstos neste regime jurídico , ou quando entender necessária ser ela ouvida para a tomada de decisões;

*viii*. contratar, mediante autorização judicial, profissionais ou empresas especializadas para, quando necessário, auxiliá-lo no exercício das suas funções.

*b*) na recuperação judicial:

*i*. fiscalizar as actividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial;

*ii*. requerer a declaração de insolvência no caso de incumprimento de obrigação assumida no plano de recuperação;

*iii*. apresentar ao juiz, para junção aos autos, relatório mensal das actividades do devedor;

*iv*. apresentar o relatório sobre a execução do plano de recuperação, de que trata a alínea *c*) do artigo 61 deste Regime Jurídico.

*c*) na insolvência:

*i*. avisar, pelo jornal oficial, o lugar e hora em que os credores têm à sua disposição os livros e documentos do devedor;

*ii*. examinar os livros, documentos e a escrituração do devedor;

*iii*. representar judicialmente a massa falida;

*iv*. receber e abrir a correspondência dirigida ao devedor, retendo as que forem de interesse da massa;

*v*. apresentar, no prazo fixado pelo juiz, contado da assinatura do termo de compromisso, prorrogável por igual período, relatório sobre as causas e circunstâncias que conduziram à situação de insolvência, no qual se apontam, se constatadas, as responsabilidades civil e penal dos envolvidos;

*vi*. apreender os bens e documentos do devedor e elaborar o auto de apreensão, nos termos dos artigos 105 e 107 deste Regime Jurídico;

*vii*. providenciar a avaliação dos bens apreendidos;

*viii*. contratar avaliadores, de preferência oficiais, mediante autorização judicial, para a avaliação dos bens, caso entenda não ter condições técnicas para a tarefa;

*ix*. praticar os actos necessários à realização do activo e ao pagamento dos credores;

*x*. requerer ao juiz a venda antecipada de bens perecíveis, deterioráveis ou sujeitos a considerável desvalorização ou de conservação arriscada ou dispendiosa, nos termos do artigo 110 deste Regime Jurídico;

*xi*. praticar todos os actos conservatórios de direitos e acções; diligenciar a cobrança de dívidas e dar a respectiva quitação;

*xii*. remir, em benefício da massa e mediante autorização judicial, bens empenhados e penhorados;

*xiii*. representar a massa em juízo, valendo-se, se necessário, de advogado, cujos honorários são previamente ajustados e aprovados pelo Comité de Credores;

*xiv*. requerer todas as medidas e diligências que forem necessárias para o cumprimento deste Regime Jurídico, a protecção da massa ou a eficiência da administração;

*xv*. apresentar ao juiz, mensalmente, conta demonstrativa da administração, com indicação da receita e despesa;

*xvi*. prestar contas no final do processo, quando for substituído, destituído ou renunciar ao cargo, caso em que se obriga a entregar ao substituto os documentos em seu poder.

2. As remunerações dos auxiliares do Administrador da Insolvência são fixadas pelo juiz, que considera a complexidade dos trabalhos a serem executados e os valores praticados no mercado para o desempenho de actividades semelhantes.

3. No caso do n.º iv da alínea *a*) do n.º 1 deste artigo, se houver recusa, o juiz, a requerimento do Administrador da Insolvência, determina a notificação dessas pessoas, para que compareçam na sede do tribunal, sob pena de desobediência, momento em que as interroga na presença do Administrador da Insolvência, tomando, por escrito, os seus depoimentos.

4. Na insolvência, o Administrador da Insolvência não pode, sem autorização do juiz, após ouvidos o Comité e o devedor no prazo comum de 2 dias, transigir sobre obrigações e direitos da massa e conceder abatimento de dívidas, ainda que sejam consideradas de cobrança difícil.

5. Se o relatório de que trata o n.º v da alínea *c*) do n.º 3 deste artigo apontar responsabilidade penal de qualquer um dos envolvidos, o Ministério Público é notificado, para tomar conhecimento do seu teor e adoptar as medidas legais necessárias.

ARTIGO 23

**(Contas do Administrador da Insolvência)**

1. O Administrador da Insolvência que não apresentar, no prazo estabelecido, as suas contas ou qualquer dos relatórios previstos, é intimado a fazê-lo no prazo de 5 dias, sob pena de desobediência.

2. Decorrido o prazo do número anterior, o juiz destitui o Administrador da Insolvência e nomeia substituto.

ARTIGO 24

**(Remuneração do administrador)**

1. O juiz fixa o valor e a forma de pagamento da remuneração do Administrador da Insolvência, tendo em conta a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de actividades semelhantes.

2. Em qualquer hipótese, o total pago ao Administrador da Insolvência não pode exceder 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na insolvência.

3. São reservados 40% do montante devido ao Administrador da Insolvência para pagamento após o cumprimento do previsto nos artigos 151 e 152 deste Regime Jurídico.

4. O Administrador da Insolvência substituído é remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem motivo relevante, tiver as contas rejeitadas ou venha a ser destituído das suas funções por negligência, culpa, dolo ou incumprimento das obrigações fixadas neste Regime Jurídico, hipóteses em que não tem direito à remuneração.

ARTIGO 25

**(Quem suporta a remuneração do administrador e dos auxiliares)**

Cabe ao devedor ou à massa suportar as despesas relativas à remuneração do Administrador da Insolvência e dos auxiliares contratados.

ARTIGO 26

**(Constituição do Comité de Credores)**

1. O Comité de Credores pode ser constituído por deliberação da Assembleia Geral de Credores e tem a seguinte composição:

*a*) um representante indicado pela classe de credores derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho e um suplente;

*b*) um representante indicado pela classe de credores derivados de créditos com garantia real e um suplente;

*c*) um representante indicado pela classe de credores ordinários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados e um suplente.

2. O juiz nomeia, mediante requerimento e independentemente da realização da assembleia, o representante e o suplente da classe ainda não representado no Comité ou decide sobre a sua substituição.

3. Cabe aos próprios membros do Comité indicar, dentre eles, quem o preside.

ARTIGO 27

**(Atribuições do Comité de Credores)**

1. O Comité de Credores, além de outras previstas neste Regime Jurídico, tem as seguintes atribuições:

*a*) na recuperação judicial e na insolvência:

*i*. fiscalizar as actividades e examinar as contas do Administrador da Insolvência;

*ii*. zelar pelo bom andamento do processo e pelo cumprimento da lei;

*iii*. comunicar ao juiz a violação de direitos ou a ocorrência de prejuízo aos interesses dos credores;

*iv*. apurar e emitir parecer sobre quaisquer reclamações dos interessados;

*v*. requerer ao juiz, ouvido o Administrador da Insolvência, a convocação da Assembleia Geral de Credores;

*vi*. intervir nas hipóteses previstas neste Regime Jurídico.

*b*) na recuperação extrajudicial:

*i*. fiscalizar a administração das actividades do devedor, apresentando relatório ao Administrador da Insolvência;

*ii*. fiscalizar a execução do plano de recuperação judicial;

*iii*. recomendar ao Administrador da Insolvência, quando ocorrer o afastamento do devedor nas hipóteses previstas neste Regime Jurídico a alienação de bens do activo permanente, a constituição de garantias reais e outras, bem como actos de endividamento necessários à continuação da actividade empresarial durante o período que antecede a aprovação do plano de recuperação judicial.

2. As decisões do Comité, tomadas por maioria, são consignadas em livro de actas rubricado pelo juiz, que fica à disposição do Administrador da Insolvência, dos credores e do devedor. As decisões do Comité têm natureza consultiva.

3. Caso não seja possível a obtenção de maioria em deliberação do Comité, o impasse é resolvido pelo Administrador da Insolvência ou, caso haja incompatibilidade deste, pelo juiz.

ARTIGO 28

**(Remuneração dos membros do Comité)**

1. Os membros do Comité não são remunerados, mas as despesas realizadas para a prática de actos previstos neste Regime Jurídico, se devidamente comprovadas e com a autorização do juiz, devem ser a eles reembolsadas.

2. Na hipótese do processo conter grande número de credores, de elevados valores creditícios e de grande volume de trabalho dado aos membros do Comité, podem eles ser remunerados por conta dos credores.

ARTIGO 29

**(Quem não pode ser membro do Comité ou administrador da insolvência)**

1. Não pode integrar o Comité ou exercer as funções de Administrador da Insolvência quem, no exercício do cargo de Administrador da Insolvência ou de membro de Comité em insolvência ou em recuperação judicial anterior, tiver sido destituído, deixado de prestar contas dentro dos prazos legais ou tiver a prestação de contas rejeitada.

2. Fica também impedido de integrar o Comité ou exercer a função de Administrador da Insolvência quem tiver relação de parentesco ou afinidade até ao 3.º grau na linha recta ou colateral com o devedor, seus administradores, controladores ou representantes legais ou deles for amigo, inimigo ou dependente.

3. O devedor, qualquer credor ou o Ministério Público pode requerer ao juiz a substituição do Administrador da Insolvência ou dos membros do Comité nomeados em violação dos preceitos deste Regime Jurídico, caso em que o juiz decide no prazo de 24 horas.

ARTIGO 30

**(Destituição do administrador)**

1. O juiz, oficiosamente ou a requerimento fundamentado de qualquer interessado, pode determinar a destituição do Administrador da Insolvência ou de qualquer um dos membros do Comité de Credores, quando verificar a violação dos preceitos deste Regime Jurídico, incumprimento de deveres, omissão, negligência ou prática de acto lesivo às actividades do devedor ou de terceiros.

2. No acto de destituição, o juiz nomeia novo Administrador da Insolvência ou convoca os suplentes para recompor o Comité.

3. Na insolvência, o Administrador da Insolvência substituído presta contas no prazo de 10 dias, nos termos dos n.os 2 a 5 do artigo 151.

ARTIGO 31

**(Responsabilidade do administrador e dos membros do Comité)**

O Administrador da Insolvência e os membros do Comité de Credores respondem pelos prejuízos causados à massa, ao devedor ou aos credores, por dolo ou culpa, devendo o membro que tiver votado contra na deliberação do Comité fazer consignar, expressamente em acta o seu sentido de voto, para eximir-se da responsabilidade.

ARTIGO 32

**(Termo de compromisso)**

O Administrador da Insolvência e os membros do Comité de Credores, tão logo tenham sido nomeados, são notificados para, em 5 dias, assinar, na sede do tribunal, o termo de compromisso de bem e fielmente desempenharem os seus cargos e assumirem todas as responsabilidades a eles inerentes.

ARTIGO 33

**(Falta de assinatura do termo de compromisso)**

Não sendo assinado o termo de compromisso, no prazo previsto no artigo anterior, o juiz nomeia outro Administrador da Insolvência.

SECÇÃO IV

Assembleia Geral de Credores

ARTIGO 34

**(Atribuições)**

1. A Assembleia Geral de Credores tem por atribuições deliberar sobre:

*a*) na recuperação judicial:

*i*. a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação apresentado pelo devedor;

*ii*. a constituição do Comité de Credores e a escolha dos seus membros;

*iii*. o pedido de desistência do devedor, nos termos do n.º 4 do artigo 51;

*iv*. a pessoa do gestor Judicial, quando do afastamento do devedor;

*v*. qualquer outra matéria de interesse dos credores.

*b*) na insolvência:

*i*. a constituição do Comité de Credores e a escolha dos seus membros;

*ii*. a adopção de outras modalidades de realização do activo, na forma do artigo 142;

*iii*. qualquer outra matéria de interesse dos credores.

ARTIGO 35

**(Convocação)**

1. A Assembleia Geral de Credores é convocada pelo juiz, por edital publicado com antecedência mínima de 15 dias, no jornal oficial e nos jornais de grande circulação nas localidades da sede e filiais, onde deve ser afixada cópia, o qual deve conter:

*a*) o local, a data e a hora da assembleia em 1.ª e em 2.ª convocação, não podendo esta ser realizada menos de 5 dias depois da 1ª convocação;

*b*) a ordem do dia;

*c*) o local onde os credores podem, se for o caso, obter cópia do plano de recuperação a ser submetido à deliberação da assembleia.

2. Além dos casos expressamente previstos neste Regime Jurídico, os credores que representem no mínimo 25% do valor total dos créditos de uma determinada classe, podem requerer ao juiz, justificando o pedido, a convocação da Assembleia Geral.

3. As despesas com a convocação e a realização da Assembleia Geral correm por conta do devedor ou da massa.

ARTIGO 36

**(Funcionamento)**

1. A assembleia é presidida pelo Administrador da Insolvência, que designa o secretário de entre os credores presentes.

2. Nas deliberações sobre o afastamento do Administrador da Insolvência ou noutras em que haja incompatibilidade deste, a assembleia é presidida pelo credor presente que seja titular do maior crédito.

3. A assembleia considera-se constituída, em 1.ª convocação, com a presença de credores titulares de mais de metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor, e, em 2.ª convocação, com qualquer número.

4. Os credores devem assinar a lista de presença, que é encerrada no momento da constituição.

5. O credor pode ser representado na assembleia geral por mandatário ou representante legal, desde que entregue ao Administrador da Insolvência, até 24 horas antes da data prevista no aviso de convocação, documento idóneo que comprove os seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se encontre o documento.

6. Os sindicatos de trabalhadores podem representar os seus associados titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho que não comparecerem, pessoalmente ou por procurador, à assembleia.

7. Para exercer a prerrogativa prevista no artigo anterior, o sindicato deve apresentar ao Administrador da Insolvência, até 10 dias antes da assembleia, a relação dos associados que pretende representar, sendo que se o trabalhador constar da relação de mais de um sindicato deve esclarecer, até 24 horas antes da assembleia, que sindicato o representa, sob pena de não ser representado em assembleia por nenhum deles.

8. Encerrados os trabalhos, lavra-se acta que deve conter o nome dos presentes e as assinaturas do presidente e do devedor, sendo entregue ao juiz, juntamente com a lista de presença, no prazo de 48 horas.

ARTIGO 37

**(Proporcionalidade do voto)**

1. O voto do credor é proporcional ao valor de seu crédito, ressalvado, nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, o disposto no n.º 3 do artigo 44.

2. Na recuperação judicial, para fins exclusivos de votação em assembleia geral, o crédito em moeda estrangeira é convertido para moeda nacional pelo câmbio da véspera da data da realização da assembleia.

ARTIGO 38

**(Direito à palavra e a voto)**

1. Têm direito a palavra e voto na assembleia geral as pessoas arroladas no quadro geral de credores ou, na sua falta, na relação de credores apresentada pelo Administrador da Insolvência nos

termos do n.º 3 do artigo 7, ou, ainda, na falta desta, na relação apresentada pelo próprio devedor nos termos do número v, da alínea *b*) do artigo 50 da alínea *c*) do n.º 1 do artigo 95, ou da alínea *b*) do artigo 102, acrescidos, em qualquer caso, das que estejam reclamadas na data da realização da assembleia ou que tenham créditos admitidos ou alterados por decisão judicial, inclusive as que tenham obtido reserva de importâncias, observado o disposto no n.º 2 do artigo 10.

2. O cessionário de crédito tem direito de participar na Assembleia de Credores podendo tomar a palavra e votar, na proporção do valor do crédito que lhe foi cedido, bastando que tenha pedido a sua reclamação ou apresentado a impugnação judicial, até a sua decisão definitiva.

3. Não têm direito a voto e não são considerados para fins de verificação do quórum constitutivo e deliberativo os titulares de créditos exceptuados nos termos do artigo 48.

4. As deliberações da assembleia geral não são invalidadas por causa de posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou classificação de créditos, salvaguardando-se os direitos de terceiros de boa-fé, caso ocorra invalidação posterior à referida deliberação, respondendo os credores que aprovaram a deliberação invalidada pelos prejuízos comprovadamente causados por dolo ou culpa.

ARTIGO 39

**(Indeferimento de providência cautelar)**

Não é deferida providência cautelar para a suspender ou adiar a Assembleia Geral de Credores, sob o argumento de pendência de discussão acerca da existência, da quantificação ou da classificação de créditos.

ARTIGO 40

**(Composição)**

1. A assembleia geral é composta pelas seguintes classes de credores:

*a*) titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho;

*b*) titulares de créditos com garantia real;

*c*) titulares de créditos ordinários, com privilégio especial, com privilégios geral ou subordinados.

2. Os titulares de créditos derivados da legislação do trabalho votam com a classe prevista na alínea *a*) do n.º 1, deste artigo com o total de seu crédito, independentemente do seu valor.

3. Os titulares de créditos com garantia real votam com a classe prevista na alínea *b*) do n.º 1 deste artigo até o limite do valor do bem onerado e com a classe prevista na alínea *c*) do n.º 1, deste artigo, pelo restante do valor do seu crédito.

ARTIGO 41

**(Apuramento da maioria)**

1. Considera-se aprovada a proposta que obtiver votos favoráveis de credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à assembleia geral, excepto nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial nos termos do n.º 1 da alínea *a*) do n.º 1 do artigo 34, a composição do Comité de Credores ou a forma alternativa de realização do activo nos termos do artigo 142.

2. Por crédito presente à assembleia deve ser considerado aquele dos credores presentes e que efectivamente votaram, positiva ou negativamente.

ARTIGO 42

**(Participação de outras pessoas na assembleia)**

1. Os sócios do devedor, bem como as sociedades coligadas, controladoras, controladas ou as que tenham sócio ou accionista com participação superior a 10% do capital social do devedor ou em que o devedor ou algum dos seus sócios detenham participação superior a 10% do capital social, podem participar na Assembleia Geral de Credores, sem ter direito a voto e não serão considerados para fins de verificação do quórum constitutivo e deliberativo.

2. O disposto neste artigo também se aplica ao cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, colateral até o 2.º grau, ascendente ou descendente do devedor, de administrador, do sócio controlador, de membro dos conselhos consultivo, fiscal ou semelhantes da sociedade devedora e à sociedade em que quaisquer dessas pessoas exerçam essas funções.

ARTIGO 43

**(Escolha dos representantes das classes no Comité)**

Na escolha dos representantes de cada classe no Comité de Credores, somente os respectivos membros podem votar.

ARTIGO 44

**(Aprovação do plano de recuperação)**

1. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores referidas no artigo 40 devem aprovar a proposta.

2. Em cada uma das classes referidas nas alíneas *b*) e *c*), do n.º 1 do artigo 40, a proposta de recuperação deve ser aprovada por credores que representem mais de metade do valor total dos créditos presentes à assembleia e, cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes.

3. Na classe prevista na alínea *a*) do n.º 1 do artigo 40, a proposta deve ser aprovada por maioria simples dos credores presentes, independente do valor do seu crédito.

4. O credor não tem direito a voto e não é considerado para fins de verificação de quórum deliberativo se o plano de recuperação judicial não alterar o valor ou as condições originais de pagamento do seu crédito.

ARTIGO 45

**(Aprovação de uma forma alternativa de realização do activo)**

A aprovação de uma forma alternativa de realização do activo na insolvência, prevista no artigo 142, depende do voto favorável de credores que representem 2/3 dos créditos presentes à assembleia.

## CAPÍTULO III

## Recuperação Judicial

### SECÇÃO I

### Disposições Gerais

ARTIGO 46

**(Objetivos da recuperação judicial)**

A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de impossibilidade de cumprimento das obrigações vencidas do devedor.

ARTIGO 47

**(Requisitos do pedido de recuperação)**

1. Pode requerer a recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente as suas atividades há mais de 12 meses e que, cumulativamente, preencha os seguintes requisitos:

*a*) não ser insolvente e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;

*b*) não ter, há menos de 2 anos, obtido concessão de recuperação judicial;

*c*) não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio dominante, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nos artigos 167 a 173.

2. A recuperação judicial também pode ser requerida pelo cônjuge sobrevivo, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente.

ARTIGO 48

**(Créditos sujeitos à recuperação judicial)**

1. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes à data do pedido, ainda que não vencidos, ressalvadas as hipóteses de exclusão neste Regime Jurídico.

2. Os credores do devedor em recuperação judicial conservam os seus direitos e privilégios creditórios contra os co-obrigados, fiadores e obrigados de regresso.

3. As obrigações anteriores à recuperação judicial observam as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.

4. Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de locador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irrectratabilidade, inclusive em acessões imobiliárias ou de proprietário em contrato de venda com reserva de propriedade, prevalecem, para todos os efeitos, os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva.

5. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial:

*a*) a importância a que se refere a alínea *b*) do n.º 1 do artigo 81, não sendo permitido, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o n.º 5 do artigo 6, a sua restituição;

*b*) os créditos fiscais, os quais são, na recuperação judicial, objeto de parcelamento a ser concedido pela autoridade administrativa competente. O parcelamento na forma definida em lei específica é requerido pelo devedor assim que seja deferido o pedido da recuperação.

ARTIGO 49

**(Meios de recuperação)**

1. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, de entre outros:

*a*) a concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;

*b*) a cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral, cessão de quotas ou transmissão de acções, respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente;

*c*) a alteração do controlo da sociedade;

*d*) a substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação de seus órgãos sociais;

*e*) a concessão aos credores de direito de eleição em separado de administradores e de poder de veto em relação às matérias que o plano especificar;

*f*) o aumento de capital social;

*g*) o trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive à sociedade constituída pelos próprios empregados;

*h*) a redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo ou convenção colectiva;

*i*) a dação em cumprimento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro;

*j*) constituição de sociedade de credores;

*k*) venda parcial dos bens;

*l*) a uniformização dos encargos financeiros e correções monetárias relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se inclusive aos contratos de crédito rural, sem prejuízo do disposto em legislação específica;

m) o usufruto da empresa;

*n*) a administração compartilhada;

*o*) emissão de valores mobiliários;

*p*) a constituição de sociedade com propósito específico para adjudicar, em pagamento dos créditos, os ativos do devedor;

*q*) a moratória dos pagamentos do devedor aos credores, a partir da entrada em tribunal do pedido de recuperação, obedecendo-se à ordem e datas dos pagamentos devidos nos termos da aprovação do plano de recuperação.

2. Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou a sua substituição somente são admitidas com a aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.

3. Nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial é conservada como parâmetro de indexação da correspondente obrigação e só pode ser afastada se o credor titular do respectivo crédito aprovar expressamente previsão diversa no plano de recuperação judicial.

SECÇÃO II

Pedido de Recuperação Judicial

ARTIGO 50

**(Instrução da petição inicial)**

A petição inicial de recuperação judicial é instruída com:

*a*) a exposição circunstanciada das causas concretas da situaçãopatrimonialdodevedoredasefectivasrazõe sdacriseeconómico-financeira;

*b*) as demonstrações contabilísticas relativas aos 2 últimos exercícios sociais e as levantadas na data da propositura da ação de recuperação e, especialmente, para instruir o pedido, elaboradas com estrita observância da legislação aplicável e compostas obrigatoriamente:

*i*. do inventário e o balanço geral do ativo e do passivo;

*ii*. da demonstração de resultados acumulados;

*iii*. da demonstração do resultado do último exercício social;

*iv*. do relatório da gestão do fluxo de caixa e da sua projecção;

*v*. da relação nominal de todos os credores, inclusive daqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando a sua origem, o regime dos

respectivos vencimentos e a indicação dos livros da escrita de cada transação pendente;

*vi*. da relação completa dos trabalhadores, em que constem as respectivas funções, salários, indemnizações e outras remunerações a que têm direito, com o correspondente mês a que dizem respeito, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento;

*vii*. da certidão de regularidade do devedor no Registo de Entidades Legais, o acto constutivo actualizado e as actas de nomeação dos actuais administradores;

*viii*. da relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações e execuções judiciais em que figure como parte, inclusive as de natureza laboral, com a estimativa dos respectivos valores reclamados.

*c*) os documentos de escrituração contabilística e demais relatórios auxiliares, na forma e no suporte previstos em lei, permanecem à disposição do tribunal, do Administrador da Insolvência e, mediante autorização judicial, de qualquer interessado;

*d*) o juiz pode determinar o depósito, em cartório, dos documentos referidos neste artigo ou de cópias destes;

*e*) o devedor pode requerer, no pedido de recuperação, a concessão de prazo de 30 dias, prorrogável, mediante autorização judicial, por igual período, para complementar os documentos enumerados neste artigo;

*f*) com relação à exigência prevista na alínea *c*) deste artigo, os pequenos comerciantes podem apresentar livros e escrita contabilística simplificados nos termos da legislação específica.

ARTIGO 51

**(Despacho de admissão do pedido da recuperação judicial)**

1. Estando correctos, o pedido e a documentação exigida no artigo 50, o juiz admite o pedido da recuperação judicial e, no mesmo acto:

*a*) nomeia o Administrador da Insolvência, observado o disposto no artigo 21;

*b*) ordena a suspensão de todas as ações e execuções, incluindo as fiscais, contra o devedor, nos termos do artigo 6, permanecendo os respectivos autos no tribunal onde se processam;

*c*) determina ao devedor a apresentação das suas contas demonstrativas mensais, enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição dos seus administradores;

*d*) ordena a citação do representante do Ministério Público e a comunicação a todos os órgãos responsáveis pelos créditos do Estado;

*e*) ordena a citação, por carta, dos credores nos endereços informados pelo devedor; a citação através do jornal oficial e a publicação nos jornais de grande circulação na localidade, que deve conter:

*i*. o resumo do pedido do devedor e da decisão que admite o pedido da recuperação judicial;

*ii*. a relação nominal de credores, em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito;

*iii*. a advertência acerca dos prazos para reclamação dos créditos, nos termos do n.º 2 do artigo 7, e para que os credores apresentem impugnação ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor nos termos do artigo 54.

2. Admitido o pedido da recuperação judicial, os credores ou o Administrador da Insolvência podem, a qualquer tempo, requerer ao juiz a convocação de assembléia geral para a criação e constituição do Comité de Credores ou a substituição dos seus membros, observado o disposto no n.º 3 do artigo 35.

3. No caso da alínea *b*), do n.º 1, deste artigo, cabe ao devedor comunicar a suspensão das ações e das execuções aos tribunais competentes onde correm os respectivos processos, em que o devedor e os seus sócios sejam parte.

4. O devedor não pode desistir do pedido de recuperação judicial após a admissão do seu pedido, salvo se obtiver a provação da desistência na Assembleia Geral de Credores.

SECÇÃO III

Plano de Recuperação Judicial

ARTIGO 52

**(Apresentação do plano de recuperação judicial)**

1. O plano de recuperação é apresentado pelo devedor em tribunal no prazo de 90 dias a contar da publicação da decisão que admitir o pedido da recuperação judicial, e deve conter:

*a*) a indicação pormenorizada dos meios de recuperação a serem empregues, conforme o artigo 49, e a sua justificação;

*b*) a demonstração da sua viabilidade económica; e

*c*) o relatório económico-financeiro e o de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada.

2. O juiz deve ordenar a publicação de edital contendo aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação para conhecimento e eventuais impugnações, observado o disposto no artigo 54.

3. Não sendo apresentado o plano de recuperação no prazo previsto no n.º 1 deste artigo, o juiz julga extinto o processo, determinando o seu arquivamento, com a conseqüente revogação dos atos constantes das alíneas *a*) a *e*) do n.º 1 do artigo 51.

ARTIGO 53

**(Limitações do plano de recuperação judicial)**

1. O plano de recuperação judicial não pode prever prazo superior a 1 ano para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até à data do pedido de recuperação judicial.

2. O plano não pode prever prazo superior a 30 dias para o pagamento, até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador, dos créditos laborais de natureza remuneratória vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido de recuperação judicial.

SECÇÃO IV

Processo de Recuperação Judicial

ARTIGO 54

**(Impugnação do plano de recuperação judicial)**

1. Qualquer credor pode impugnar o plano de recuperação judicial, no prazo de 30 dias, contado da publicação da relação de credores de que trata o n.º 3 do artigo 7.

2. Caso, na data da publicação da relação de que trata o número anterior, não tenha sido publicado o aviso previsto no n.º 2 do artigo 52, conta-se da publicação deste o prazo para as impugnações.

ARTIGO 55

**(Procedimento em caso de impugnação)**

1. Havendo impugnação, por parte de qualquer credor, do plano de recuperação judicial, o juiz convoca a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano de recuperação.

2. O dia designado para a realização da assembléia geral não pode exceder o prazo de 60 dias, contado da data do termo do prazo para a impugnação.

3. A assembléia geral que aprovar o plano de recuperação judicial pode indicar os membros do Comité de Credores, nos termos do artigo 26, se já não estiver constituído.

4. O plano de recuperação judicial pode sofrer alterações na assembléia geral, desde que haja expressa concordância do devedor e em termos que não impliquem diminuição dos direitos dos credores ausentes.

5. Rejeitado o plano de recuperação pela Assembleia Geral de Credores, o juiz declara a insolvência do devedor.

6. A Assembleia Geral de Credores que discutir o plano de recuperação tem competência para, antes da votação final, nomear um Conciliador ou Mediador, que tem acesso a todos os documentos, projectos e informações que julgar pertinentes à execução da sua missão.

7. O Conciliador ou Mediador mencionado no número anterior, pessoa física ou jurídica, deve estar habilitada na forma da legislação aplicável, com experiência mínima de 5 anos na gestão ou consultoria de gestão de empresas para, em conjunto com os administradores da empresa em recuperação, reformular e negociar com o devedor e os credores o plano apresentado, apresentando o resultado final da sua missão à Assembleia Geral de Credores dentro do prazo máximo de 30 dias, contado da data da sua nomeação, indicando, sumariamente, as sugestões oferecidas por todas as partes e dando o seu parecer sob a viabilidade de cumprimento do plano.

8. A Assembleia Geral de Credores que discutir, aprovar ou rejeitar o plano de recuperação, pode, por ocasião da discussão do plano, encaminhar ao juiz proposta de destituição dos administradores do devedor que tiverem concorrido para a sua situação da crise económico-financeira, indicando, para a apreciação do juiz, os seus substitutos.

ARTIGO 56

**(Concessão da recuperação judicial)**

1. Cumpridas as exigências, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sido impugnado por qualquer credor ou tenha sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores na forma do artigo 44 deste Regime Jurídico.

2. O juiz pode conceder a recuperação judicial com base em plano que não tenha sido aprovado na forma do artigo 44, desde que, na mesma assembleia, o plano tenha obtido, de forma cumulativa:

*a*) o voto favorável de credores que representem mais de metade do valor de todos os créditos presentes à assembleia, independentemente de classes;

*b*) a aprovação de 2 das classes de credores, nos termos do artigo 44 ou, caso existam somente 2 classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 delas;

*c*) na classe que houver rejeitado o plano, o voto favorável de mais de 1/3 dos credores, computados na forma dos n.$^{os}$ 2 e 3, do artigo 44.

3. A recuperação judicial só pode ser concedida com base no n.º 2 deste artigo, se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado.

ARTIGO 57

**(Efeitos da concessão da recuperação)**

1. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no artigo 49,a decisão judicial que conceder a recuperação judicial constitui título executivo.

2. Contra a decisão que conceder a recuperação judicial cabe recurso, que pode ser interposto por qualquer credor ou pelo Ministério Público.

ARTIGO 58

**(Alienação judicial)**

1. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordena a sua realização, observado o disposto no artigo 136.

2. O objeto da alienação está livre de qualquer ônus e não implica a sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, incluindo nas de natureza tributária, observado o disposto no artigo 137.

ARTIGO 59

**(Permanência do devedor em recuperação judicial)**

1. Proferida a decisão prevista no artigo 56, o devedor permanece em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 anos depois da concessão da recuperação judicial.

2. Durante o período estabelecido no número anterior, o incumprimento de qualquer obrigação prevista no plano implica a convolação da recuperação em insolvência nos termos da alínea *c*) do n.º 1 do artigo 67.

3. Declarada a insolvência, os credores têm reconstituídos os seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os actos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial.

ARTIGO 60

**(Incumprimento de obrigação prevista no plano)**

Após o período previsto no artigo anterior, no caso de incumprimento de obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor pode requerer a execução específica ou a insolvência do devedor com base no artigo 89.

ARTIGO 61

**(Encerramento da recuperação judicial)**

Cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no n.º 1 do artigo 59, o juiz decreta, por sentença, o encerramento da recuperação judicial e determina:

*a*) o pagamento do saldo de honorários ao Administrador da Insolvência, somente podendo efetuar a quitação dessas obrigações mediante prestação de contas, no prazo de 30 dias, e aprovação do relatório previsto no artigo 152;

*b*) o apuramento do saldo das custas judiciais a serem cobradas;

*c*) a apresentação de relatório circunstanciado do Administrador da Insolvência, no prazo máximo de 15 dias, versando sobre a execução do plano de recuperação pelo devedor;

*d*) a dissolução do Comité de Credores e a exoneração do Administrador da Insolvência;
*e*) a comunicação à Conservatória de Registo das Entidades Legais para as providências devidas.

ARTIGO 62

**(Condução da atividade empresarial durante o processo de recuperação judicial)**

1. Durante o processo de recuperação judicial, o devedor ou seus administradores são mantidos na condução da atividade empresarial, sob fiscalização do Comité, se houver, e do Administrador da Insolvência, salvo se qualquer deles:

*a*) tiver sido condenado em sentença penal transitada em julgado por crime cometido em recuperação judicial ou insolvência anteriores ou por crime contra o património, a economia nacional ou a ordem econômica previstos na legislação vigente;
*b*) houver fortes indícios de ter cometido qualquer dos crimes previstos nos artigos 167 a 173;
*c*) tiver agido com dolo, simulação ou fraude contra os interesses dos seus credores;
*d*) tiver praticado qualquer das seguintes condutas:
*i*. efetuar gastos pessoais manifestamente excessivos em relação a sua situação patrimonial;
*ii*. efetuar despesas injustificadas pela sua natureza ou valor, em relação ao capital ou gênero do negócio, ao movimento das operações e a outras circunstâncias análogas;
*iii*. descapitalizar, injustificadamente, a empresa ou realizar operações prejudiciais ao seu funcionamento regular;
*iv*. simular ou omitir créditos ao apresentar a relação de que trata o número v da alínea *b*) do artigo 50, sem causa justificativa ou sem base em decisão judicial;
*v*. recusar-se a prestar as informações solicitadas pelo Administrador da Insolvência ou pelos demais membros do Comité;
*vi*. tiver o seu afastamento previsto no plano de recuperação judicial.

2. Verificada qualquer das hipóteses deste artigo, o juiz destitui o administrador, que é substituído na forma prevista nos atos constitutivos do devedor ou no plano de recuperação judicial.

ARTIGO 63

**(Nomeação de gestor judicial)**

1. Aquando do afastamento do devedor, nos casos previstos no artigo 62, o juiz convoca a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o nome do gestor judicial que deve assumir a administração das actividades do devedor, aplicando-se-lhe, no que couber, todas as normas sobre deveres, impedimentos e remuneração do Administrador da Insolvência.

2. O Administrador da Insolvência exerce as funções de gestor enquanto a assembleia geral não deliberar sobre a escolha deste.

3. No caso de o gestor indicado pela Assembleia Geral de Credores recusar ou estar impedido de aceitar o encargo para gerir os negócios do devedor, o juiz convoca, no prazo de 72 horas, contado da recusa ou da declaração do impedimento, nova assembleia geral, para dar efectividade ao que dispõe o n.º 1 deste artigo.

ARTIGO 64

**(Proibição de alienação ou oneração de bens e direitos)**

Após a entrada do pedido de recuperação judicial, o devedor não pode alienar ou onerar bens ou direitos de seu activo permanente, salvo quando haja manifesta utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comité de Credores e o Administrador da Insolvência, com excepção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.

ARTIGO 65

**(Créditos não concorrentes)**

1. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, são considerados não concorrentes, em caso de declaração de insolvência, respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no artigo.

2. Os créditos ordinários sujeitos à recuperação judicial pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial, têm privilégio geral de recebimento em caso de declaração de insolvência, no limite do valor dos bens ou serviços fornecidos durante o período da recuperação.

ARTIGO 66

**(Firma do devedor em recuperação judicial)**

Em todos os actos, contratos e documentos firmados pelo devedor sujeito ao procedimento de recuperação judicial deve ser acrescida, após a sua firma, a expressão "em Recuperação Judicial".

## CAPÍTULO IV

## Convolação da Recuperação Judicial em Insolvência

ARTIGO 67

**(Convolação da recuperação judicial em insolvência)**

1. O juiz decreta a insolvência, durante o processo de recuperação judicial:

*a*) por deliberação da Assembleia Geral de Credores, nos termos do artigo 41;
*b*) quando tiver sido rejeitado o plano de recuperação, nos termos do n.º 5 do artigo 55;
*c*) por incumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, nos termos do n.º 2 do artigo 59.

2. O disposto neste artigo não impede a declaração de insolvência por inadimplemento de obrigação de não sujeita à recuperação judicial, nos termos das alíneas *a*) e *b*) do artigo 89, ou por prática dos actos enunciados na alínea *c*) do mesmo artigo.

ARTIGO 68

**(Efeito da convolação sobre os actos praticados durante a recuperação)**

Na convolação da recuperação em insolvência, os actos de administração, endividamento, oneração ou alienação, praticados durante a recuperação judicial, presumem-se válidos, desde que realizados nos termos deste Regime Jurídico.

## CAPÍTULO V

## Insolvência

### SECÇÃO I

### Disposições Gerais

#### ARTIGO 69

**(Objectivos da insolvência)**

1. A insolvência, ao promover o afastamento do devedor das suas actividades, visa preservar e optimizar a utilização produtiva dos bens, activos e recursos produtivos, inclusive os elementos incorpóreos, da empresa.

2. O processo de insolvência observa os princípios da celeridade e da economia processual.

#### ARTIGO 70

**(Indivisibilidade da competência do tribunal da insolvência)**

1. O tribunal da insolvência é indivisível e competente para conhecer de todas as acções sobre bens, interesses e negócios do insolvente, inclusive as execuções fiscais, ressalvadas as causas laborais e aquelas não reguladas neste Regime Jurídico, em que o insolvente figurar como autor ou litisconsorte activo.

2. Todas as acções, incluindo as exceptuadas neste artigo, prosseguem com o Administrador da Insolvência, que deve ser citado para representar a massa, sob pena de nulidade do processo.

#### ARTIGO 71

**(Vencimento antecipado das dívidas do devedor)**

A declaração de insolvência determina o vencimento antecipado de todas as dívidas do devedor e dos sócios ilimitada e solidariamente responsáveis, com o abatimento proporcional dos juros e converte todos os créditos em moeda estrangeira para a moeda nacional, pelo câmbio do dia da decisão judicial, para todos os efeitos deste Regime Jurídico.

#### ARTIGO 72

**(Apreciação dos pedidos de insolvência)**

Os pedidos de insolvência são apreciados de acordo com a ordem de apresentação.

#### ARTIGO 73

**(Preferência dos processos de insolvência e seus incidentes)**

Os processos de insolvência e os seus incidentes têm prioridade sobre todos os outros, em qualquer grau de jurisdição.

#### ARTIGO 74

**(Créditos remanescentes da recuperação judicial)**

Consideram-se reclamados os créditos remanescentes da recuperação judicial, quando definitivamente incluídos no quadro geral de credores, tendo prosseguimento os processos de reclamações e de impugnações que estejam em curso.

#### ARTIGO 75

**(Efeito da insolvência sobre os sócios de responsabilidade ilimitada)**

1. A decisão que decreta a insolvência da sociedade que tenha sócios ilimitadamente responsáveis, também decreta a insolvência destes, os quais ficam sujeitos aos mesmos efeitos jurídicos produzidos em relação ao devedor insolvente e, por isso, devem ser citados para apresentar contestação, se assim o desejarem.

2. O disposto neste artigo aplica-se ao sócio que se tenha retirado voluntariamente ou que tenha sido excluído da sociedade, há menos de 2 anos, quanto às dívidas existentes na data do registo do contrato ou da sua alteração, no caso de não terem sido solvidas até à data da declaração de insolvência.

3. As sociedades insolventes são representadas, no processo de insolvência, pelos seus administradores ou liquidatários, os quais tem os mesmos direitos e, sob as mesmas cominações, estão sujeitos às obrigações que cabem ao insolvente.

#### ARTIGO 76

**(Apuramento da responsabilidade pessoal)**

1. A responsabilidade pessoal dos sócios de sociedade de responsabilidade limitada, directores, administradores ou gerentes, estabelecida nas respectivas leis, é apurada no próprio tribunal da insolvência, independentemente da realização do activo e da prova da sua insuficiência para cobrir o passivo, observado o processo de declaração previsto no Código de Processo Civil.

2. Prescreve em 2 anos, contados do trânsito em julgado da sentença de encerramento da insolvência, a acção de responsabilização prevista neste artigo.

3. O juiz pode, oficiosamente ou mediante requerimento das partes interessadas, ordenar a indisponibilidade de bens particulares dos acusados, em quantidade compatível com o dano provocado, até o julgamento da acção de responsabilização.

### SECÇÃO II

### Da Classificação dos Créditos

#### ARTIGO 77

**(Ordem de classificação)**

A classificação dos créditos na insolvência obedece à seguinte ordem:

*a*) créditos derivados da legislação do trabalho e os decorrentes de acidentes de trabalho;

*b*) créditos com garantia, até ao valor do crédito garantido, nos termos do Capítulo VI, do Código Civil;

*c*) créditos fiscais, independente da sua natureza e tempo de constituição, exceptuadas as multas tributárias, e os créditos da Entidade Gestora do Sistema de Segurança Social;

*d*) créditos ordinários, a saber:

i. aqueles não previstos nos demais números deste artigo;

ii. os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao seu pagamento;

*e*) as multas de qualquer natureza, incluindo as cláusulas penais contratuais e as multas fiscais;

*f*) os créditos subordinados.

#### ARTIGO 78

**(Valor do bem objecto de garantia real)**

1. Para os fins da alínea *b*) do artigo anterior, é considerado como valor do bem objecto de garantia real a importância efectivamente arrecadada com a sua venda, ou, no caso de alienação em bloco, o valor de avaliação do bem individualmente considerado.

2. Não são oponíveis à massa os valores decorrentes do direito do sócio ao recebimento da sua parcela do capital social na liquidação da sociedade.

3. As cláusulas penais dos contratos unilaterais não são atendidas se as obrigações nelas estipuladas se vencerem em virtude da insolvência.

4. Os créditos laborais cedidos a terceiros são considerados ordinários.

ARTIGO 79

**(Créditos não concorrentes)**

São considerados créditos não concorrentes e são pagos com precedência sobre os mencionados no artigo 77, na ordem a seguir, os relativos a:

*a*) remunerações devidas ao Administrador da Insolvência e a seus auxiliares, e créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho relativos a serviços prestados após a declaração de insolvência;

*b*) quantias fornecidas à massa pelos credores;

*c*) despesas com a apreensão, a administração, a realização do activo e a distribuição do seu produto, bem como as custas do processo de insolvência;

*d*) custas judiciais relativas às acções e execuções em que a massa insolvente tenha sido vencida;

*e*) obrigações resultantes de actos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do artigo 65, ou após a declaração de insolvência, e impostos relativos a factos geradores ocorridos após a declaração de insolvência, respeitada a ordem estabelecida no artigo 77.

SECÇÃO III

Pedido de Restituição

ARTIGO 80

**(Bens que podem ser restituídos)**

1. O proprietário do bem apreendido no processo de insolvência ou que se encontre em poder do devedor na data da declaração de insolvência pode pedir a sua restituição.

2. Também pode ser pedida a restituição de coisa vendida a crédito e entregue ao devedor nos 15 dias anteriores ao requerimento de sua insolvência, se ainda não alienada.

ARTIGO 81

**(Restituição em dinheiro)**

1. Procede-se à restituição em dinheiro:

*a*) se a coisa já não existir ao tempo do pedido de restituição, hipótese em que o requerente recebe o valor avaliado do bem, ou, no caso de ter ocorrido a sua venda, o respectivo preço, em ambos os casos com o seu valor actualizado;

*b*) da importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento de contrato de câmbio para exportação, na forma da legislação aplicável.

2. Dos valores entregues ao devedor pelo contratante de boa-fé na hipótese de revogação ou ineficácia do contrato, conforme disposto no artigo132. As restituições de que trata este artigo só se efectuam após o pagamento previsto no artigo 148.

ARTIGO 82

**(Pedido de restituição)**

1. O pedido de restituição deve ser fundamentado, com a descrição e a identificação da coisa reclamada.

2. O juiz manda autuar em separado o pedido de restituição acompanhado dos documentos que o instruírem e ordena a notificação do devedor, do Comité, dos credores e do Administrador da Insolvência para que, no prazo sucessivo de 5 dias, se pronunciem, valendo como contestação a que for contrária à restituição.

3. Contestado o pedido e deferidas as provas requeridas, o juiz designa dia para a audiência de discussão e julgamento, se necessária.

4. Não havendo provas a serem produzidas em audiência, os autos são conclusos para sentença.

ARTIGO 83

**(Sentença)**

1. A sentença que reconhecer o direito do requerente à restituição determina a entrega da coisa no prazo de 48 horas.

2. Não existindo contestação ao pedido, a massa não é condenada ao pagamento de honorários de advogados.

ARTIGO 84

**(Indeferimento do pedido de restituição)**

A sentença que negar a restituição, quando for o caso, inclui o requerente no quadro geral de credores, na classificação que lhe couber, nos termos deste Regime Jurídico.

ARTIGO 85

**(Recurso)**

1. Da sentença que julgar o pedido de restituição cabe recurso, o qual tem efeito meramente devolutivo.

2. O autor do pedido de restituição, para poder receber, antecipadamente, o bem ou a quantia reclamada, deve formular a sua pretensão com a prestação prévia de caução.

ARTIGO 86

**(Suspensão da disponibilidade da coisa reclamada)**

1. O pedido de restituição suspende a disponibilidade da coisa até o trânsito em julgado da sentença.

2. Se diversos requerentes tiverem de ser satisfeitos em dinheiro e não existir saldo suficiente para o pagamento integral de todos, faz-se o rateio proporcional entre eles.

ARTIGO 87

**(Ressarcimento das despesas de conservação da coisa reclamada)**

O requerente que tiver obtido êxito no seu pedido de restituição deve ressarcir a massa ou a quem tiver suportado as despesas de conservação da coisa reclamada.

ARTIGO 88

**(Embargo de terceiro)**

Nos casos em que não couber o pedido de restituição, fica ressalvado o direito dos credores de deduzirem embargos de terceiro, observada a legislação processual civil vigente.

SECÇÃO IV

Processo de declaração de insolvência

ARTIGO 89

**(Causas da declaração de insolvência)**

É declarada a insolvência do devedor que:

*a*) sem causa justificativa, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos;

*b*) executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita ou não nomeia à penhora bens suficientes, dentro do prazo legal;

*c*) pratica qualquer dos seguintes actos, excepto se os mesmos fizerem parte do plano de recuperação judicial:

*i*. procede à liquidação precipitada de seus activos ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos;

*ii*. realiza ou tenta realizar, com o objectivo de retardar pagamentos ou defraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade de seu activo a terceiro, credor ou não;

*iii*. transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os demais credores e sem ficar com bens suficientes para solver seu passivo;

*iv*. simula a transferência do seu principal estabelecimento com o objectivo de defraudar a lei ou a fiscalização ou para prejudicar um credor;

*v*. dá ou reforça garantia a credor por dívida contraída anteriormente, sem ficar com bens livres e desembaraçados suficientes para saldar seu passivo;

*vi*. ausenta-se, sem deixar representante legal e com recursos suficientes para pagar os credores, abandona estabelecimento ou tenta ocultar-se do seu domicílio, do local da sua sede ou do seu principal estabelecimento;

*vii*. deixa de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no plano de recuperação judicial.

ARTIGO 90

**(Ilegitimidade do pedido de insolvência)**

1. Não legitimam o pedido de insolvência, os créditos, ainda que líquidos, que nela não se possam reclamar.

2. No caso da alínea *a*) do artigo anterior, o pedido de insolvência é instruído com os títulos executivos na forma do n.º 2 do artigo 9.

3. No caso da alínea *b*) do artigo anterior, o pedido de insolvência é instruído com certidão expedida pelo tribunal onde se processa a execução.

4. Nos casos referidos na alínea *c*) do artigo anterior, o pedido de insolvência deve descrever os factos que a caracterizam, juntando-se as provas que houver e especificando-se as que devem ser produzidas.

ARTIGO 91

**(Pedido de recuperação judicial)**

Dentro do prazo de contestação, o devedor pode requerer a sua recuperação judicial.

ARTIGO 92

**(Indeferimento do pedido de insolvência)**

1. A insolvência requerida com base na alínea *a*) do artigo 89, não é declarada se o requerido provar:

*a*) a falsidade do título;

*b*) a prescrição;

*c*) a nulidade da obrigação ou do título;

*d*) o pagamento da dívida;

*e*) qualquer outro facto que extinga ou suspenda a obrigação ou não legitime a cobrança do título;

*f*) a apresentação do pedido de recuperação judicial no prazo da contestação, observados os requisitos do artigo 50;

*g*) a cessação das actividades empresariais há mais de 2 anos antes do pedido de insolvência, comprovada por documento adequado do registo competente de entidades legais, o qual não prevalece contra prova de exercício posterior ao acto registado.

2. Não é declarada a insolvência de sociedade por acções após liquidado e partilhado o seu activo, nem do espólio após 1 ano da morte do devedor.

ARTIGO 93

**(Legitimidade para requerer a insolvência)**

1. Podem requerer a insolvência do devedor:

*a*) o próprio devedor, na forma do disposto nos artigos 102 a 104;

*b*) o cônjuge sobrevivo, qualquer herdeiro do devedor ou o cabeça-de-casal;

*c*) o sócio ou o accionista do devedor nos termos da lei ou do acto constitutivo da sociedade;

*d*) qualquer credor.

2. Se o requerente for credor empresário deve apresentar, com o pedido, certidão da Conservatória do Registo das Entidades Legais que comprove a regularidade das suas actividades.

ARTIGO 94

**(Contestação)**

1. O devedor, citado do pedido da sua insolvência, pode contestar no prazo de 10 dias.

2. Nos pedidos baseados nas alíneas *a*) e *b*) do artigo 89, o devedor pode, no prazo da contestação, depositar o valor correspondente ao total do crédito reclamado, acrescido de correcção monetária, juros de mora e honorários de advogado fixados pelo juiz, caso em que a insolvência não é declarada e, caso julgado procedente o pedido, o juiz ordena o levantamento do valor pelo respectivo autor. Se o pedido improceder, restitui-se o valor depositado ao réu.

ARTIGO 95

**(Conteúdo da sentença)**

1. A sentença que declarar a insolvência do devedor deve, dentre outras obrigações legais:

*a*) conter a síntese do pedido, a identificação do insolvente e os nomes dos que forem a esse tempo seus administradores;

*b*) fixar o termo legal da insolvência, sem poder retrotraí-lo por mais de 90 dias contados do pedido de insolvência, ou do pedido de recuperação judicial;

*c*) ordenar ao insolvente que apresente, no prazo máximo de 5 dias, relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos, se esta já não se encontrar nos autos, sob pena de desobediência;

*d*) indicar o prazo para as reclamações de crédito, observado o disposto no n.º 2 do artigo 7;

*e*) ordenar a suspensão de todas as acções ou execuções contra o insolvente, ressalvados os casos previstos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 6;

*f*) proibir a prática de quaisquer actos de disposição ou oneração de bens do insolvente, submetendo-os, preliminarmente, à autorização judicial e, se houver,

do Comité, ressalvados os bens cuja venda faça parte das actividades normais do devedor se autorizada a continuação provisória nos termos da alínea *k*) deste número;

*g*) determinar as diligências necessárias para salvaguardar os interesses das partes envolvidas, podendo ordenar a prisão temporária do insolvente ou dos seus administradores, quando requerida e com fundamento em provas da prática, em tese, de crime falimentar;

*h*) ordenar à Conservatória de Registo das Entidades Legais que proceda à inscrição da insolvência no registo do devedor, para que conste a expressão "Insolvente", à data da declaração de insolvência e a inabilitação de que trata o artigo 98;

*i*) nomear o Administrador da Insolvência, que deve desempenhar suas funções nos termos das alíneas *a*) e *c*) do n.º 1 do artigo 22;

*j*) determinar a expedição de ofícios aos órgãos e repartições públicas competentes para que informem da existência de bens e direitos do insolvente;

*k*) pronunciar-se a respeito da continuação provisória das actividades do insolvente com o Administrador da Insolvência ou da imposição de selos nos estabelecimentos, observado o disposto no artigo 106;

*l*) determinar, quando entender conveniente, a convocação da Assembleia Geral de Credores para a constituição do Comité de Credores, podendo ainda autorizar a manutenção do Comité eventualmente em funcionamento na recuperação judicial aquando da declaração de insolvência;

*m*) ordenar a citação do Ministério Público e a comunicação por carta à Repartição de Finanças competente, para que tomem conhecimento da insolvência.

2. O juiz deve ordenar a publicação de edital no *Boletim da República*, contendo na íntegra a decisão que declarar a insolvência e a respectiva relação de credores.

ARTIGO 96

**(Recurso da decisão que recair sobre o pedido de insolvência)**

Da decisão que declarar a insolvência cabe recurso, o qual tem efeito meramente devolutivo, e da sentença que julga a improcedente o pedido de insolvência cabe recurso com efeito suspensivo.

ARTIGO 97

**(Pedido doloso de insolvência)**

1. Quem, por dolo, requerer a insolvência de outrem, é condenado, na sentença que julgar improcedente o pedido, a indemnizar o devedor, apurando-se as perdas e danos em liquidação de sentença.

2. Havendo mais de 1 autor do pedido de insolvência, são todos, solidariamente, responsáveis pela indemnização, no caso referido no número anterior.

3. O terceiro, prejudicado por acção própria, pode reclamar indemnização dos responsáveis pelo pedido doloso de insolvência.

SECÇÃO V

Inabilitação Empresarial, Direitos e Deveres do Insolvente

ARTIGO 98

**(Inabilitação do insolvente)**

1. O devedor insolvente fica inabilitado para o exercício de qualquer actividade económico-empresarial, a partir da declaração da sua insolvência e até ao trânsito em julgado de sentença que extinga as suas obrigações, respeitado o disposto no artigo 175.

2. Findo o período de inabilitação, o devedor pode requerer ao juiz da insolvência que proceda à respectiva anotação no seu registo.

ARTIGO 99

**(Perda do direito de administrar e dispor dos bens)**

Desde a declaração de insolvência ou da apreensão, o devedor perde o direito de administrar os seus bens ou deles dispor, podendo, contudo, fiscalizar a administração da insolvência, requerer as providências necessárias para a conservação dos seus direitos ou dos bens apreendidos e intervir nos processos em que a massa seja parte ou interessada, requerendo o que for de direito e interpondo os recursos competentes.

ARTIGO 100

**(Deveres do insolvente)**

A declaração de insolvência impõe ao devedor os seguintes deveres:

*a*) assinar, nos autos, desde que notificado da decisão, termo de comparecimento, com a indicação do nome, nacionalidade, estado civil, endereço completo do seu domicílio, devendo ainda declarar, para constar do referido termo:

*i*. as causas determinantes da sua insolvência, quando requerida pelos credores;

*ii*. tratando-se de sociedade, os nomes e endereços de todos os sócios, accionistas, sócios maioritários, directores, administradores ou gerentes, apresentando o contrato ou o pacto social e a prova do respectivo registo, bem como suas alterações;

*iii*. o nome do contabilista encarregado dos livros da sua escrita;

*iv*. os mandatos que porventura tenha outorgado, indicando seu objecto, nome e endereço dos mandatários;

*v*. os seus bens imóveis e os móveis que não se encontram no estabelecimento;

*vi*. se faz parte de outras sociedades, exibindo os respectivos contratos;

*vii*. as suas contas bancárias, aplicações, títulos em cobrança e processos em curso em que for autor ou réu.

*b*) depositar, no cartório, no acto de assinatura do termo de comparecimento, os seus livros da escrita, a fim de serem entregues ao Administrador da Insolvência, depois de encerrados por termos assinados pelo juiz;

*c*) não se ausentar do lugar onde se processa a insolvência sem motivo justificado e comunicação expressa ao juiz, e sem deixar procurador, sob as penas cominadas na lei;

*d*) comparecer a todos os actos da insolvência, podendo ser representado por procurador, quando não for indispensável a sua presença;

*e*) entregar, de imediato, todos os bens, livros, papéis e documentos ao Administrador da Insolvência, indicando-lhe, para serem apreendidos, os bens da massa que porventura estejam em poder de terceiros;

*f*) prestar as informações solicitadas pelo juiz, Administrador da Insolvência, credor ou Ministério Público sobre as circunstâncias e os factos que interessem à insolvência;
*g*) auxiliar o Administrador da Insolvência, com zelo e diligência;
*h*) examinar as reclamações de crédito apresentadas e as suas impugnações;
*i*) assistir ao levantamento, à verificação do balanço e ao exame dos livros;
*j*) pronunciar-se sempre que for determinado pelo juiz;
*k*) apresentar, no prazo fixado pelo juiz, a relação dos seus credores;
*l*) examinar e dar parecer sobre as contas do Administrador da Insolvência.

ARTIGO 101

**(Incumprimento dos deveres pelo insolvente)**

O insolvente, faltando ao cumprimento de quaisquer dos deveres que este Regime Jurídico lhe impõe, após ter sido notificado pelo juiz, responde pelo crime de desobediência, nos termos do artigo 173.

SECÇÃO VI

Insolvência Requerida pelo Próprio Devedor

ARTIGO 102

**(Pedido de insolvência)**

O devedor, em crise económico-financeira, e que julgue não preencher os requisitos para pedir a sua recuperação judicial, deve requerer ao tribunal a sua insolvência, expondo as razões da impossibilidade de prosseguimento da actividade empresarial, acompanhadas dos seguintes documentos:

*a*) demonstrações contabilísticas referentes aos 3 últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido de insolvência, elaboradas com estrita observância da legislação aplicável e compostas, obrigatoriamente, de:
*i*. balanço patrimonial;
*ii*. demonstração de resultados acumulados;
*iii*. demonstração do resultado desde o último exercício social;
iv. relatório do fluxo de caixa.
*b*) relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos;
*c*) relação dos bens e direitos que compõem o activo, com a respectiva estimativa de valor e documentos comprovativos da propriedade;
*d*) prova da condição de empresário, contrato social ou estatuto em vigor ou, se não houver, a indicação de todos os sócios, seus endereços e a relação dos seus bens pessoais;
*e*) livros da escrita e os documentos contabilísticos que lhe forem exigidos por lei;
*f*) relação dos seus administradores nos últimos 5 anos, com os respectivos endereços, suas funções e participação societária.

ARTIGO 103

**(Correcção do pedido)**

Não estando o pedido regularmente instruído, o juiz ordena que seja corrigido no prazo que entender suficiente para a sua apresentação regular.

ARTIGO 104

**(Forma da sentença)**

1. A sentença que declarar a insolvência do devedor deve observar a forma do disposto no artigo 95.

2. Declarada a insolvência, aplicam-se integralmente os dispositivos relativos à insolvência requerida pelas pessoas referidas no artigo 93.

SECÇÃO VII

Apreensão e guarda dos bens

ARTIGO 105

**(Apreensão de bens e documentos)**

1. Em acto contínuo à assinatura do termo de compromisso, o Administrador da Insolvência efectua a apreensão dos bens e documentos do devedor e procede à avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem, requerendo ao juiz, para esses fins, as medidas necessárias, assegurado ao insolvente o direito de acompanhar as diligências de apreensão e avaliação.

2. Os bens apreendidos ficam sob a guarda do Administrador da Insolvência ou de pessoa por ele escolhida, sob responsabilidade daquele, podendo o insolvente ou qualquer dos seus representantes ser nomeado depositário dos bens.

3. Entra para a massa o produto dos bens penhorados ou por outra forma apreendidos, competindo ao juiz deprecar, a requerimento do Administrador da Insolvência, às autoridades competentes, ordenando a sua entrega.

4. Não são apreendidos os bens impenhoráveis.

5. Ainda que haja avaliação em bloco, o bem objecto de garantia real é também avaliado separadamente, para os fins do artigo 78.

ARTIGO 106

**(Imposição de selos)**

É aposto selo no estabelecimento sempre que houver risco para a execução das etapas de apreensão, de avaliação ou para a preservação dos bens da massa ou para a defesa dos interesses dos credores.

ARTIGO 107

**(Auto de apreensão)**

1. O auto de apreensão, composto pelo inventário e pelo respectivo relatório de avaliação dos bens, é assinado pelo Administrador da Insolvência, pelo insolvente ou seus representantes e por outras pessoas que auxiliarem ou presenciarem o acto.

2. Não sendo possível a avaliação dos bens no acto da apreensão, o Administrador da Insolvência requere ao juiz a concessão de prazo para apresentação do relatório de avaliação, o qual não pode exceder a 30 dias, contados da apresentação do auto de apreensão.

3. São relacionados no inventário:

*a*) os livros da escrita do devedor, designando-se o estado em que se encontram, número e denominação de cada um, páginas escrituradas, datas do início da escrituração e do último lançamento, e se os livros estão revestidos das formalidades legais;
*b*) dinheiro, papéis, títulos de crédito, documentos e outros bens da massa;
*c*) os bens da massa em poder de terceiro, a título de guarda, depósito, penhor ou retenção;

*d*) os bens indicados como propriedade de terceiros ou reclamados por estes, mencionando-se essa circunstância.

4. Se e quando possível, os bens referidos no número anterior são individualizados.

5. Em relação aos bens imóveis, o Administrador da Insolvência, no prazo de 15 dias após a sua apreensão, exibe as certidões de registo, extraídas posteriormente `a declaração de insolvência, com todas as indicações que nelas constarem.

ARTIGO 108

**(Aquisição ou adjudicação imediata de bens apreendidos)**

O juiz pode autorizar os credores, de forma individual ou colectiva, em razão dos custos e no interesse da massa, a adquirir ou adjudicar, de imediato, os bens apreendidos, pelo valor da avaliação, tendo em conta a regra de classificação e preferência existente entre eles, ouvido, se houver, o Comité.

ARTIGO 109

**(Remoção de bens apreendidos)**

Os bens apreendidos podem ser removidos, desde que haja necessidade para sua melhor guarda e conservação, hipótese em que devem permanecer em depósito sob responsabilidade do Administrador da Insolvência, mediante compromisso.

ARTIGO 110

**(Venda antecipada de bens)**

Os bens perecíveis, deterioráveis, sujeitos a considerável desvalorização ou que sejam de conservação arriscada ou dispendiosa, podem ser vendidos antecipadamente, após a apreensão e a avaliação, mediante autorização judicial, ouvidos o Comité e o devedor no prazo de 48 horas.

ARTIGO 111

**(Aluguer ou outros contratos relativos aos bens da massa)**

1. O Administrador da Insolvência pode alugar ou celebrar outro contrato relativo aos bens da massa, com o objectivo de produzir receita para a massa, mediante autorização do Comité.

2. O contrato mencionado no número anterior não confere direito de preferência na compra e não pode importar disposição total ou parcial dos bens.

3. Os bens objecto dos contratos previstos neste artigo podem ser alienados, a qualquer tempo, independentemente do prazo contratado, rescindindo-se, sem direito a cláusula penal, o contrato realizado, salvo se houver anuência do adquirente.

SECÇÃO VIII

Efeitos da declaração de insolvência sobre as obrigações do devedor

ARTIGO 112

**(Sujeição de todos os credores à insolvência)**

A declaração de insolvência sujeita todos os credores do devedor, que só podem exercer os seus direitos sobre os bens do devedor e do sócio ilimitadamente responsável nos termos que este Regime Jurídico prescrever.

ARTIGO 113

**(Suspensão de direitos)**

A declaração de insolvência suspende:

*a*) o exercício do direito de retenção sobre os bens sujeitos à apreensão, os quais devem ser entregues ao Administrador da Insolvência;

*b*) o exercício do direito de exoneração ou de venda das suas quotas ou acções, por parte dos sócios da sociedade insolvente.

ARTIGO 114

**(Cumprimento dos contratos bilaterais)**

1. Os contratos bilaterais não se resolvem pela insolvência e podem ser cumpridos pelo Administrador da Insolvência se o cumprimento reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa ou se forem necessários à manutenção e preservação de seus activos, mediante autorização do Comité.

2. O contratante pode interpelar o Administrador da Insolvência, até 90 dias após assinatura do termo da sua nomeação, para que, dentro de 10 dias, declare se cumpre ou não o contrato.

3. A declaração negativa ou o silêncio do Administrador da Insolvência conferem ao contraente o direito à indemnização, cujo valor é apurado em processo de declaração, constituindo-se, se procedente, crédito ordinário.

ARTIGO 115

**(Cumprimento dos contratos unilaterais)**

O Administrador da Insolvência, mediante autorização do Comité, pode dar cumprimento a contrato unilateral se esse facto reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa ou se for necessário à manutenção e preservação de seus activos, realizando o pagamento da prestação pela qual está obrigada.

ARTIGO 116

**(Cessação dos efeitos do mandato conferido ou recebido pelo devedor)**

1. O mandato conferido pelo devedor, antes da insolvência, para a realização de negócios, cessa os seus efeitos com a declaração de insolvência, cabendo ao mandatário prestar contas da sua gestão.

2. O mandato judicial continua em vigor até que seja expressamente revogado pelo Administrador da Insolvência.

3. Para o devedor, cessa o mandato ou comissão que houver recebido antes da insolvência, salvo os que versem sobre matéria estranha à actividade empresarial.

ARTIGO 117

**(Encerramento das contas correntes)**

As contas correntes com o devedor consideram-se encerradas no momento da declaração de insolvência, verificando-se o respectivo saldo.

ARTIGO 118

**(Compensação de dívidas)**

1. Compensam-se, com preferência sobre todos os demais credores, as dívidas do devedor vencidas até o dia da declaração de insolvência, provenha o vencimento da sentença de insolvência ou não, obedecidos os requisitos da legislação civil.

2. Não se compensam:

*a*) os créditos transferidos após a declaração de insolvência, salvo em caso de sucessão por fusão, incorporação, cisão ou morte;

*b*) os créditos, ainda que vencidos anteriormente, transferidos quando já conhecido o estado de crise económico-financeira do devedor ou cuja transferência se operou com fraude ou dolo.

ARTIGO 119

**(Bens que o devedor possua noutras sociedades)**

1. Se o devedor fizer parte de alguma sociedade como sócio comanditário ou possuidor de quota, para a massa entram somente os haveres que na sociedade ele possuir e forem apurados nos termos estabelecidos no contrato ou pacto social.

2. Se o contrato ou o pacto social nada disciplinar a respeito, o apuramento faz-se judicialmente, salvo se, por lei, pelo contrato ou estatuto, a sociedade tiver de liquidar-se, caso em que os haveres do insolvente, somente após o pagamento de todo o passivo da sociedade, entrarão para a massa falida.

3. Nos casos de compropriedade indivisível de que participe o insolvente, o bem é vendido e deduz-se do valor da venda o que for devido aos demais comproprietários, facultada a estes a compra da quota-parte do devedor nos termos da melhor proposta obtida.

ARTIGO 120

**(Inexigibilidade de juros contra a massa insolvente)**

1. Contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a declaração de insolvência, sejam previstos em lei ou em contrato, se o activo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados.

2. Exceptuam-se desta disposição os juros dos créditos com garantia real, mas por eles responde, exclusivamente, o produto dos bens que constituem a garantia.

ARTIGO 121

**(Suspensão do processo de inventário)**

Na insolvência da herança, fica suspenso o processo de inventário, cabendo ao Administrador da Insolvência a realização de actos pendentes em relação aos direitos e obrigações da massa.

ARTIGO 122

**(Relações patrimoniais não reguladas)**

Nas relações patrimoniais não reguladas expressamente neste Regime Jurídico, o juiz decide o caso atendendo à unidade, à universalidade do concurso e à igualdade de tratamento dos credores.

ARTIGO 123

**(Credores de co-obrigados solidários)**

1. O credor de co-obrigados solidários, cujas insolvências sejam declaradas, tem o direito de concorrer, em cada uma delas, pela totalidade do seu crédito, até recebê-lo por inteiro, momento em que comunica ao tribunal.

2. O disposto neste artigo não se aplica ao devedor cujas obrigações tenham sido extintas por sentença, nos termos do artigo 156.

3. Se o credor ficar integralmente pago por uma ou por diversas massas co-obrigadas, as que pagaram têm direito de regresso contra as demais, na proporção da parte que pagaram e daquela a que cada uma tinha a seu cargo.

4. Se a soma dos valores pagos ao credor em todas as massas co-obrigadas exceder o total do crédito, o valor é devolvido às massas na proporção estabelecida no número anterior.

5. Se os co-obrigados eram garantes uns dos outros, o excesso de que trata o número anterior pertence, conforme a ordem das obrigações, às massas dos co-obrigados que tiverem o direito de ser garantidas.

ARTIGO 124

**(Reclamação de créditos pelos co-obrigados)**

Os co-obrigados solventes e os garantes do devedor ou dos sócios ilimitadamente responsáveis podem reclamar o crédito correspondente às quantias pagas ou devidas, se o credor não o fizer no prazo legal.

SECÇÃO IX

Ineficácia e Revogação de Actos Praticados antes da Insolvência

ARTIGO 125

**(Ineficácia de actos do devedor)**

1. São ineficazes, em relação à massa, tenha ou não o contratante conhecimento do estado de crise económico-financeira do devedor, seja ou não intenção deste defraudar os credores:

*a*) o pagamento de dívidas não vencidas realizado pelo devedor dentro do termo legal, por qualquer meio extintivo do direito de crédito, ainda que pelo desconto do próprio título;

*b*) o pagamento de dívidas vencidas e exigíveis, realizado dentro do termo legal, por qualquer forma que não seja a prevista pelo contrato;

*c*) a constituição de direito real de garantia, inclusive a retenção, dentro do termo legal, tratando-se de dívida contraída anteriormente; se os bens dados em hipoteca forem objecto de outras posteriores, a massa falida recebe a parte que devia caber ao credor da hipoteca revogada;

*d*) a prática de actos a título gratuito, desde 2 anos antes da declaração de insolvência;

*e*) o repúdio da herança ou legado, até 2 anos antes da declaração de insolvência;

*f*) a venda ou transferência de estabelecimento feita sem o consentimento expresso ou o pagamento de todos os credores, a esse tempo existentes, não tendo restado ao devedor bens suficientes para solver o seu passivo, salvo se, no prazo de 30 dias, não houver oposição dos credores, após serem notificados judicialmente;

*g*) os registos de direitos reais e de transferência de propriedade entre vivos, a título oneroso ou gratuito, ou o averbamento relativo a imóveis realizados após a declaração de insolvência, salvo se tiver havido apresentação prévia anterior no livro diário.

2. A ineficácia pode ser declarada oficiosamente pelo juiz, ou em resposta à alegação feita em defesa ou mediante acção própria ou incidentalmente no curso do processo.

ARTIGO 126

**(Revogação de actos prejudiciais à massa)**

São revogáveis os actos praticados com a intenção de prejudicar credores, provando-se o conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro que com ele contratar e o efectivo prejuízo sofrido pela massa.

ARTIGO 127

**(Actos considerados válidos)**

Nenhum dos actos referidos nas alíneas *a*), *b*), *c*) e *f*) do n.º 1 do artigo 125, que tenham sido previstos e realizados nos termos definidos no plano de recuperação judicial, será declarado ineficaz ou revogado.

ARTIGO 128

**(Legitimidade para propor a acção revogatória)**

A acção revogatória, de que trata o artigo 126, deve ser proposta pelo Administrador da Insolvência, por qualquer credor ou pelo Ministério Público, dentro do prazo de 3 anos, contado da declaração de insolvência.

ARTIGO 129

**(Legitimidade passiva na acção revogatória)**

A acção revogatória pode ser promovida:

*a*) contra todos os que figuraram no acto ou que por efeito dele foram pagos, garantidos ou beneficiados;

*b*) contra os terceiros adquirentes, se tiveram conhecimento, ao se criar o direito, da intenção do devedor de prejudicar os credores;

*c*) contra os herdeiros ou legatários das pessoas indicadas nas alíneas anteriores.

ARTIGO 130

**(Tribunal competente para a acção revogatória)**

A acção revogatória corre perante o tribunal da insolvência e segue os termos do processo de declaração, nos termos do Código de Processo Civil.

ARTIGO 131

**(Restituição dos bens à massa)**

1. A sentença que julgar procedente a acção revogatória determina a restituição dos bens à massa em espécie, com todos os acessórios, ou pelo seu valor de mercado, acrescidos de indemnização, calculada nos termos do artigo 564.º do Código Civil.

2. Da sentença cabe recurso, com efeito meramente devolutivo.

ARTIGO 132

**(Restituição dos valores entregues ao devedor)**

1. Reconhecida a ineficácia do acto ou julgada procedente a acção revogatória, as partes retornam ao estado anterior e o contratante de boa-fé tem direito à restituição dos valores entregues ao devedor.

2. No caso de titulação de créditos do devedor, não é declarada a ineficácia ou revogado o acto de cessão em prejuízo dos direitos dos portadores de valores mobiliários emitidos pelo subscritor.

3. É garantido ao terceiro de boa-fé, a qualquer tempo, o direito de propor acção por perdas e danos contra o devedor ou os seus garantes.

ARTIGO 133

**(Arresto preventivo de bens do devedor)**

O juiz pode, a requerimento do autor da acção revogatória, ordenar, como medida preventiva, nos termos da lei processual civil, o arresto dos bens retirados do património do devedor que estejam em poder de terceiros.

ARTIGO 134

**(Ineficácia ou revogabilidade de acto praticado com base em acto judicial)**

O acto pode ser declarado ineficaz ou revogado, ainda que praticado com base em decisão judicial, observado o disposto no artigo 131. Revogado o acto ou declarada a sua ineficácia, fica anulada a sentença que o motivou.

SECÇÃO X

**Realização do Activo**

ARTIGO 135

**(Início da realização do activo)**

Após a apreensão dos bens, com a junção do respectivo auto ao processo de insolvência, inicia-se a realização do activo.

ARTIGO 136

**(Formas de alienação dos bens)**

1. A alienação dos bens é sempre realizada com vista a obtenção do máximo valor possível pelos activos do insolvente, de uma das formas abaixo referidas, mas deve-se observar a seguinte ordem de preferência:

*a*) alienação da empresa, com a venda dos seus estabelecimentos em bloco;

*b*) alienação da empresa, com a venda das suas sucursais ou das unidades produtivas isoladamente;

*c*) alienação em bloco dos bens que integram cada um dos estabelecimentos do devedor;

*d*) alienação dos bens individualmente considerados.

2. Se convier à realização do activo, ou em razão de oportunidade, pode ser adoptada mais de uma forma de alienação.

3. A realização do activo tem início independentemente da formação do quadro geral de credores.

4. A alienação da empresa tem por objecto o conjunto de determinados bens necessários à operação rentável da unidade de produção, que pode compreender a transferência de contratos específicos.

5. Nas transmissões de bens alienados nos termos deste artigo que dependam de registo, a este serve como título aquisitivo suficiente o mandado judicial respectivo, observado o disposto no Código de Registo Predial.

ARTIGO 137

**(Efeito da alienação dos activos sobre os credores e devedores)**

Na alienação conjunta ou separada de activos, incluindo os da empresa ou das suas sucursais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata este artigo:

*a*) todos os credores, observada a ordem de preferência definida no artigo 77, se sub-rogam no produto da realização do activo;

*b*) o objecto da alienação está livre de qualquer ónus e não há sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive nas de natureza fiscal, nas derivadas da legislação do trabalho e nas decorrentes de acidentes de trabalho.

ARTIGO 138

**(Sucessão nos ónus ou obrigações do devedor)**

1. O disposto na alínea *b*) do artigo anterior não se aplica quando o arrematante for:

*a*) sócio da sociedade insolvente, ou de sociedade controlada pelo insolvente;

*b*) parente, em linha recta ou colateral, até ao 4.º grau, consanguíneo ou afim, do insolvente ou de sócio da sociedade insolvente; ou

*c*) identificado como agente do insolvente com o objectivo de defraudar a sucessão.

2. Nas alienações previstas no artigo 136, os empregados do devedor contratados pelo arrematante são, por este admitidos, mediante novos contratos de trabalho e o arrematante não responde pelas obrigações decorrentes do contrato anterior.

ARTIGO 139

**(Alienação do activo nas formas previstas para o processo de execução)**

O juiz, ouvido o Administrador da Insolvência e atendendo à orientação do Comité, se houver, ordena que se proceda à alienação do activo, pelas formas estabelecidas para o processo de execução.

ARTIGO 140

**(Impugnação da arrematação)**

Em qualquer das modalidades de alienação referidas no artigo 136, podem ser apresentadas impugnações por quaisquer credores, pelo devedor ou pelo Ministério Público, até 48 horas após a arrematação, caso em que os autos são conclusos ao juiz, que, no prazo de 5 dias, decide sobre as impugnações e, julgando-as improcedentes, ordena a entrega dos bens ao arrematante.

ARTIGO 141

**(Outras modalidades de alienação)**

Havendo motivos justificados, o juiz pode autorizar, mediante requerimento fundamentado do Administrador da Insolvência ou do Comité, modalidades de alienação judicial diversas das previstas no artigo 136.

ARTIGO 142

**(Homologação de outras modalidades de realização)**

1. O juiz deve homologar qualquer outra modalidade de realização do activo, desde que aprovada pela Assembleia Geral de Credores, inclusive com a constituição de sociedade de credores ou dos empregados do próprio devedor, com a participação, se necessária, dos actuais sócios ou de terceiros.

2. Aplica-se à sociedade mencionada neste artigo o disposto no artigo 141.

3. No caso de constituição de sociedade formada por empregados do próprio devedor, estes podem utilizar os seus créditos derivados da legislação do trabalho para a aquisição ou arrendamento da empresa.

4. Não sendo aprovada pela assembleia geral a proposta alternativa para a realização do activo, cabe ao juiz decidir a forma a adoptar, tomando em conta a manifestação do Administrador da Insolvência e do Comité.

ARTIGO 143

**(Dispensa de apresentação de certidões negativas de débitos fiscais)**

Em qualquer modalidade adoptada de realização do activo, fica a massa dispensada da apresentação de certidões negativas de débitos fiscais.

ARTIGO 144

**(Depósito das quantias recebidas)**

As quantias recebidas a qualquer título pela massa são imediatamente depositadas na conta bancária do tribunal.

ARTIGO 145

**(Inscrição de valores recebidos no relatório do administrador)**

O Administrador da Insolvência faz constar do relatório de que trata o número xvi, da alínea *c*), do nº 1, do artigo os valores eventualmente recebidos no mês vencido, explicitando a forma de distribuição dos recursos entre os credores.

SECÇÃO XI

Pagamento aos Credores

ARTIGO 146

**(Pagamento aos credores)**

1. Realizadas as restituições, pagos os créditos não concorrentes, nos termos do artigo 79, e consolidado o quadro geral de credores, as importâncias recebidas com a realização do activo são destinadas ao pagamento dos credores, atendendo à classificação prevista no artigo 77, respeitados os demais dispositivos legais e as decisões judiciais que determinam reserva de importâncias.

2. Havendo reserva de importâncias, os valores a ela relativos ficam depositados até o julgamento definitivo do crédito e, no caso de não ser este finalmente reconhecido, no todo ou em parte, os recursos depositados são objecto de rateio suplementar entre os credores remanescentes.

3. Os credores, que não procederem, no prazo fixado pelo juiz, ao levantamento dos valores que lhes couberem em rateio, são notificados a fazê-lo no prazo de 60 dias, após o qual os recursos financeiros são objecto de rateio suplementar entre os credores remanescentes.

ARTIGO 147

**(Pagamento antecipado de despesas)**

As despesas cujo pagamento antecipado seja indispensável à administração da insolvência, inclusive na hipótese de continuação provisória das actividades previstas na alínea *k*) do n.º 1 do artigo 95, são pagas pelo Administrador da Insolvência com os recursos disponíveis na caixa.

ARTIGO 148

**(Pagamento de créditos laborais de natureza remuneratória)**

Os créditos laborais de natureza remuneratória vencidos nos 3 meses anteriores à declaração de insolvência, até o limite de 5 salários mínimos, são pagos tão logo haja disponibilidade em caixa.

ARTIGO 149

**(Créditos ou garantias constituídos com dolo ou má fé)**

Os credores restituem à massa, em dobro, as quantias recebidas, acrescidas dos juros legais, se for comprovado terem agido com dolo ou má-fé na constituição do crédito ou da garantia.

ARTIGO 150

**(Saldo)**

Pagos todos os credores, o saldo, se houver, é entregue ao devedor.

SECÇÃO XII

Encerramento da insolvência e da extinção das obrigações do Insolvente

ARTIGO 151

**(Apresentação de contas da administração da massa)**

1. Concluída a realização de todo o activo, e distribuído o produto entre os credores, o Administrador da Insolvência apresenta as suas contas ao juiz no prazo de 30 dias, acompanhadas dos documentos comprovativos, prestadas em autos separados que, ao final, são apensados aos autos da insolvência.

2. O juiz ordena a publicação de aviso de que as contas foram prestadas, entregues e se encontram à disposição dos interessados, que podem impugná-las no prazo de 10 (dez) dias.

3. Decorrido o prazo do aviso e realizadas as diligências necessárias ao apuramento dos factos, o juiz notifica o Ministério Público para pronunciar-se no prazo de 5 (cinco) dias, findo o qual o Administrador da Insolvência é ouvido se houver impugnação ou parecer contrário do Ministério Público.

4. Cumpridas as diligências previstas nos n.os 1, 2 e 3 deste artigo o juiz julga as contas por sentença.

5. A sentença que rejeitar as contas do Administrador da Insolvência fixa as suas responsabilidades, podendo determinar a indisponibilidade ou a apreensão de bens e serve de título executivo para a indemnização da massa, cabendo dessa decisão recurso com efeito suspensivo.

ARTIGO 152

**(Relatório final da insolvência)**

Julgadas as contas do Administrador da Insolvência, este apresenta o relatório final da insolvência no prazo de 10 dias, indicando o valor do activo e o do produto da sua realização, o valor do passivo e o dos pagamentos feitos aos credores, e específica, justificadamente, as responsabilidades com que continuará o insolvente.

ARTIGO 153

**(Encerramento da insolvência)**

Apresentado o relatório final, o juiz encerra a insolvência por sentença, que é publicada, por edital, cabendo contra ela, recurso com efeito suspensivo.

ARTIGO 154

**(Curso do prazo prescricional)**

O prazo prescricional relativo às obrigações do insolvente recomeça a correr a partir do dia em que transitar em julgado a sentença do encerramento da insolvência.

ARTIGO 155

**(Extinção das obrigações do devedor)**

Extinguem-se as obrigações do devedor com:

*a*) o pagamento de todos os créditos;

*b*) o pagamento, depois de realizado todo o activo, de mais de 50% (cinquenta por cento) dos créditos ordinários, sendo facultado ao devedor o depósito da quantia necessária para atingir essa percentagem se, para tanto, não bastou a integral liquidação do activo;

*c*) o decurso do prazo de 5 anos, contado do encerramento da insolvência, se o devedor não tiver sido condenado por prática de crime falimentar;

*d*) o decurso do prazo de 10 anos, contado do encerramento da insolvência, se o devedor tiver sido condenado pela prática de crime falimentar.

ARTIGO 156

**(Pedido de declaração de extinção das obrigações)**

1. Caso ocorra qualquer das hipóteses do artigo 155, o devedor pode requerer ao tribunal da insolvência que as suas obrigações sejam declaradas extintas por sentença.

2. O requerimento de extinção das obrigações é autuado em separado, com os respectivos documentos, e é publicado por edital, no jornal oficial e num jornal de grande circulação.

3. No prazo de 30 dias contado da publicação do edital, qualquer credor pode opor-se ao pedido formulado pelo devedor.

4. Findo o prazo previsto no número anterior, o juiz, em 5 dias, profere sentença e, se o requerimento for anterior ao encerramento da insolvência, declara extintas as obrigações na própria sentença de encerramento.

5. A sentença que declarar extintas as obrigações é comunicada a todas as pessoas e entidades informadas da declaração de insolvência.

6. Da sentença que extingue as obrigações cabe recurso, com efeito suspensivo.

7. Após o trânsito em julgado da sentença, os autos são apensados aos da insolvência.

ARTIGO 157

**(Pedido de declaração de extinção das obrigações por sócio de responsabilidade ilimitada)**

Verificada a prescrição ou extinção das obrigações nos termos deste Regime Jurídico, o sócio de responsabilidade ilimitada também pode requerer que seja declarada por sentença a extinção das suas obrigações na insolvência.

## CAPÍTULO VI

## Recuperação Extrajudicial

ARTIGO 158

**(Proposta de recuperação extrajudicial)**

1. O devedor que preencher os requisitos do artigo 47 pode propor e negociar com os seus credores um plano de recuperação extrajudicial.

2. A proposta de recuperação extrajudicial é realizada e processada sob a égide das regras de conciliação e mediação previstas na Lei n.º 11/99, de 8 de Julho.

3. O plano não pode contemplar o pagamento antecipado de dívidas aos credores que a ele não estejam sujeitos.

4. O plano de recuperação extrajudicial não implica a suspensão de direitos, acções ou execuções, nem a impossibilidade do pedido de declaração de insolvência pelos credores que a ele não se sujeitarem.

5. O devedor não pode, antes de 2 anos da homologação de outro plano de recuperação judicial ou do depósito da acta de conciliação ou de mediação contendo o plano de recuperação extrajudicial, propor novo plano de recuperação.

6. Após o acto de depósito da acta de conciliação ou de mediação na secretaria do tribunal judicial competente do plano de recuperação extrajudicial, os credores não podem desistir da adesão manifestada, salvo com a anuência expressa dos demais signatários.

7. Nos termos da Lei n.º 11/99, de 8 de Julho, e das disposições do Código de Processo Civil, o acto de depósito da acta de conciliação ou mediação na secretaria do tribunal judicial constitui título executivo, passível de execução específica.

ARTIGO 159

**(Quem pode aderir ao plano de recuperação extrajudicial)**

Podem aderir ao plano de recuperação extrajudicial os detentores dos créditos que, nos termos deste Regime Jurídico, se sujeitam à recuperação judicial.

ARTIGO 160

**(Efeito do depósito da acta de conciliação ou de mediação)**

1. Uma vez depositada a acta de conciliação ou de mediação contendo o plano de recuperação extrajudicial, aplica-se aos créditos laborais o mesmo tratamento que lhes é dado no processo de recuperação judicial constante deste Regime Jurídico.

2. Com relação aos créditos tributários, fica assegurado ao devedor o direito ao parcelamento referido na alínea *b*) do n.º 5 do artigo 48 deste Regime Jurídico.

ARTIGO 161

**(Conteúdo do documento que reproduz o plano de recuperação extrajudicial)**

No documento que reproduz o plano de recuperação extrajudicial, deve haver a sua justificação, os termos e as condições de pagamento dos créditos que a ele aderirem, com as assinaturas dos titulares desses créditos.

ARTIGO 162

**(Imposição das regras do plano de recuperação)**

Desde que assinado o plano de recuperação por credores que representem mais de 3/5 dos créditos de sua espécie, exceptuados os créditos laborais e tributários, as suas regras são impostas a todos os demais credores da mesma classe, exclusivamente em relação aos créditos constituídos até a data do pedido de recuperação extrajudicial.

ARTIGO 163

**(Convocação de credores)**

1. O devedor que requerer a recuperação extrajudicial deve convocar todos os seus credores, para apresentar os seus créditos, mediante a publicação de edital no jornal oficial e num jornal de grande circulação nacional ou das localidades da sua sede e das suas filiais, ou através de carta registada com aviso de recepção.

2. Os credores têm o prazo de 30 dias, contado da publicação do edital ou da recepção da carta, para apresentarem o seu crédito ou impugnarem o plano de recuperação.

3. Sendo apresentada impugnação ao plano, é nomeado, pela Assembleia Geral dos credores, um Mediador ou Conciliador, que tem acesso a todos os documentos, projectos e informações pertinentes à exequibilidade do plano, para, dentro do prazo máximo de 90 dias contado da sua nomeação, negociar, mediar, conciliar e formular com os credores o plano definitivo sujeito à aprovação da assembleia, que atenda aos requisitos dos artigos 52 e 53.

4. Não sendo possível a solução por negociação, conciliação ou mediação, a lide deve ser levada ao tribunal judicial competente para decidir.

ARTIGO 164

**(Início da produção de efeitos do plano de recuperação extrajudicial)**

1. O plano de recuperação extrajudicial produz efeitos após o acto de depósito da acta de conciliação ou mediação na secretaria do tribunal judicial competente.

2. Havendo prova de simulação de créditos ou vício de representação dos credores que subscreverem o plano, o juiz pode anular o plano.

3. No de no caso de ser anulado o plano, o devedor pode, cumpridas as formalidades, depositar nova acta de conciliação ou de mediação.

4. Ao decidir pela recuperação extrajudicial, pode o devedor propor a nomeação, pelos credores, de administrador para, juntamente com o seu administrador ou Conselho de Administração e eventuais credores designados pelo Comité de Credores, se existente, auxiliá-lo na condução dos negócios e na efectivação do plano de recuperação.

5. O administrador nomeado é remunerado, por valor a ser ajustado, sendo a participação de credores na administração da sociedade feita a título gratuito.

6. Constitui obrigação legal do administrador ou do credor informar ao tribunal judicial a ocorrência de actos fraudulentos ou ilícitos cometidos pelo devedor, enquanto estiver a ser processado o plano de recuperação extrajudicial.

ARTIGO 165

**(Alienação de filiais ou unidades produtivas do devedor)**

O plano de recuperação extrajudicial pode envolver alienação de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, cabendo ao administrador e ao Comité de Credores e, se for o caso, ao tribunal judicial, a apreciação do pedido.

ARTIGO 166

**(Realização de outras modalidades de acordo privado)**

O disposto neste capítulo não implica a impossibilidade de realização de outras modalidades de acordo privado entre o devedor e os seus credores.

## CAPÍTULO VII

## Disposições Penais e Procedimento Penal

### SECÇÃO I

### Disposições Penais

ARTIGO 167

**(Fraude a credores)**

1. O devedor ou seu representante que por meio de falsificação de escritos, contabilidade inexacta, simulação, ocultação de documentos contabilísticos, criação ou agravação artificial de prejuízos ou redução de lucros, ou qualquer outro artefício praticado antes, durante ou depois da declaração de insolvência, da concessão da recuperação judicial ou do depósito do plano de recuperação extrajudicial, prejudicar os credores, em benefício próprio ou de terceiros, será condenado nos termos do crime de furto.

2. Na mesma pena incorre o contabilista, o auditor e demais profissionais que tenham concorrido para a prática do crime.

ARTIGO 168

**(Falsas informações ou declarações)**

O devedor ou seu representante que prestar falsas informações ou declarações no processo de insolvência, de recuperação judicial ou extrajudicial, com o fim de induzir a erro o juiz, os credores ou o representante do Ministério Público, será condenado a pena de prisão de 3 dias a seis meses.

ARTIGO 169

**(Disposição, dissipação ou oneraçãoilícitadebens)**

O devedor ou seu representante que ilicitamente dispuser, dissipar ou onerar bens patrimoniais no decurso dos processos de insolvência, de recuperação judicial ou extrajudicial, em benefício próprio ou com intenção de favorecer um ou mais credores, em prejuízo dos demais será condenado nos termos do crime de abuso de confiança.

ARTIGO 170

**(Apropriação, dissipação ou ocultação ilícita de bens)**

Aquele que ilicitamente se apropriar, dissipar ou ocultar bens do devedor em processo de insolvência, de recuperação judicial ou extrajudicial, por si ou por interposta pessoa, será condenado nos termos do crime de furto.

ARTIGO 171

**(Apresentação ou reclamação de créditos falsos ou simulados)**

Aquele que apresentar ou reclamar créditos falsos ou simulados, na insolvência, na recuperação judicial ou na recuperação extrajudicial, será condenado a pena de prisão de 3 dias a seis meses e multa.

ARTIGO 172

**(Falta de escrituração mercantil)**

O devedor ou o seu representante que faltar à obrigação de possuir escrituração mercantil organizada e adequada à sua actividade, antes ou depois da sentença que decretar a insolvência, determinar a recuperação judicial ou do depósito da acta de conciliação ou de mediação, será condenado a pena de prisão de três dias a seis meses.

ARTIGO 173

**(Desobediência)**

O devedor ou o seu representante que, no decurso dos processos de insolvência, de recuperação judicial e recuperação extrajudicial, se recusar a cumprir ou faltar à obediência devida às ordens ou mandados do juiz para cumprimento das obrigações previstas neste Regime Jurídico, será condenado pelo crime de desobediência.

SECÇÃO II

Procedimento Penal

ARTIGO 174

**(Tribunal competente)**

1. Compete ao juiz do Tribunal que processar a insolvência ou a recuperação judicial ou que tiver a competência para receber o depósito da ata de conciliação ou mediação, que contenha o plano de recuperação extrajudicial, conhecer, processar e julgar a ação penal dos crimes previstos nos artigos 167 a 173.

2. O processo corre por apenso ao processo da insolvência, devendo o juiz mandar extrair as cópias necessárias e remetê-las ao Ministério Público.

3. Recebida a denúncia, a queixa ou as cópias a que se refere o número anterior, será ela processada nos termos das disposições do Código de Processo Penal.

ARTIGO 175

**(Efeitos da condenação)**

A condenação pela prática dos crimes previstos nos artigos 167 a 173 produz os seguintes efeitos:

*a*) a inabilitação para administração de sociedade comercial ou o exercício individual da atividade empresarial;

*b*) a impossibilidade de gerir qualquer sociedade ao abrigo de mandato ou a título de gestão de negócio.

CAPÍTULO VIII

**Disposições Finais e Transitórias**

ARTIGO 176

**(Direito subsidiário)**

Em tudo o que não vai especialmente regulado no Regime Jurídico da Insolvência e da Recuperação de Empresários Comerciais, observa-se, na parte aplicável, o disposto no Código de Processo Civil, desde que a norma subsidiária não contrarie o disposto neste Regime Jurídico.

ARTIGO 177

**(Aplicação aos Sócios de responsabilidade ilimitada)**

Todas as vezes que este Regime Jurídico se referir a devedor ou insolvente, compreende-se que a disposição também se aplica aos sócios de responsabilidade ilimitada.

ARTIGO 178

**(Publicações ordenadas)**

1. Ressalvadas as disposições específicas deste Regime Jurídico, as publicações ordenadas são feitas preferencialmente no *Boletim da República* e, se o devedor ou a massa do insolvente comportar, num jornal de circulação regional ou nacional, bem como em quaisquer outros periódicos que circulem em todo o país.

2. As publicações ordenadas devem conter a epígrafe "recuperação judicial de", "recuperação extrajudicial de" ou "insolvência de".

ARTIGO 179

**(Insolvência das concessionárias de serviço público)**

A declaração de insolvência das concessionárias de serviços públicos implica extinção da concessão, nos termos da lei.

Preço — 36,36 MT

IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE, E.P.